戸籍行政における総合情報誌

戸籍だより

大阪法務局長　髙　野　　伸　筆

大阪

2008. 11. 1

No.133

大阪法務局民事行政部戸籍課

戸籍だより　第１３３号（平２０．１１）

目　　次

◎　巻頭言　「戸籍雑感」
大阪法務局訟務部長　冨田　一彦　… 1

◎　平成２０年度大阪法務局長表彰について　… 5

◎　平成２０年度大阪法務局管内戸籍・国籍
事務担当者打合せ会結果（戸籍関係）　… 7

◎　第４回大阪法務局本局管内戸籍定例会の
開催結果について　…16

◎　電話による質疑応答事例（９１）　第　二　係　…25

◎　戸籍雑感「～初めて戸籍事務を担当して～」　根木　　進　…30

◎　戸籍のポケット「偽装問題」　南野　健一　…32

◎　告知板（次号掲載予定内容等）　…34

◎　編集後記　…36

―戸籍雑感―

大阪法務局訟務部長　冨田一彦

本年４月１日付けで大阪法務局訟務部長を拝命し，大阪高等裁判所から参りました冨田と申します。大阪法務局は，１年ぶり２度目の勤務となります（通算５年目）が，よろしくお願いします。

戸籍というと，これまでに携わった裁判実務（訟務部・裁判所）では常に身近にあるものでした。社会の根本を支えているものだから当然ですが，裁判実務にとってのインフラストラクチャーだと思います。着実に，法律にのっとって，記録していく。そうすることによって，その中には，人間の諸相を読み取れるものを含んでいることがありま

す。そういう戸籍に出会った経験を一，二お話してみようと思います。

一つは，私が家庭裁判所において戸籍訂正許可の審判申立事件を担当したときのことですが，申立人は，自らの父が二重に戸籍に記載されているので，一方を抹消してほしいと申し立てていました。その事情を聞くと，実は父が亡くなったので，相続の処理をしようと，司法書士に頼んで戸籍の調査をしてもらったところ，父については二重に出生届が出されていたことが判明したということでした。確かに，戸籍からみると，戦前，申立人の祖母は，四国のある地方で婚姻していましたが，その後，東京で，東京都○○区・・・を本籍として，夫以外の男性との婚姻届が出され，受理されており（重婚となります！），間もなく，申立人の父が当該男性との間の子として届けられていて，申立人は，こちらの方の父の系統の戸籍に載っています。ところが，この出生届の十数年後，祖母は，父について，四国の夫との間の子として再度，出生届をしています。しかし，現在，申立人の父を産んだ祖母も，四国の方のその夫も，申立人が「祖父」と思っていた重婚相手も既に亡くなっており，出生証明書に署名している助産婦もこの世にはいないということで，何故，このように二重に出生届がされたのか，具体的な事情を聞ける人は皆無でした。申立人は，自分が把握していなかった，四国の方の「父」の戸籍の記載はこの際，抹消してほしい，と希望していました。確たることは不明というほかありませんが，戸籍の記載からすると，申立人の祖母は，駆け落ちをし，子供を産んだのでしょう，ただ，元々の夫との間の子を宿しながら駆け落ちしたのでしょう，そうだからこそ，後で気になって再

度の出生届をしたのではなどとの推測が成り立ちます。その再度の出生届をした思いはいかなるものであったでしょうか。再度の出生届がされたころは，戦争がかなり激しくなってきたころと符合していました。産んだ子を駆け落ち相手の子として届けたものの，いずれ子が軍隊から召集を受けるのであれば，お国のため出征するのに正しい戸籍に載せてやりたいという思いから，改めて出生届を出し直したのではとも思われました。全く想像の域を出ませんが，さぞや人間ドラマがあったのだろうと感じられました。戸籍には，届出の事実が淡々と記載されますが，その中身は人間の感情のこもった営みです。そのことが改めて垣間見えた思いがした事案でした。

もう一つは，同じく家庭裁判所ではありますが，少年審判事件を担当していたとき，大した非行ではないものの，非行を繰り返す少年がいました。記録によれば，その少年の家庭（母・義父）は，少年を放置しており，指導力が乏しいということでしたが，戸籍を見て驚きました。少年には，異父兄弟が４人いました。ある意味では，離婚・婚姻の届出をきちんとしているのは律儀なこととともいえますが，少年の母はこれまで交際男性５人と婚姻をし（夫の氏を称する婚姻），子を１人ずつもうけた後，離婚していました。離婚に際しては，産んだ子はすべて，つまり，少年を含め兄弟すべての親権者となっていましたが，子らの戸籍は離婚届を出した時のままになっていました。したがって，子供らは，すべてそれぞれ氏が異なり，母とも異なるということになっていました。家族で，みんなが異なる名字だというのは，甚だしく妙です。母には，なげやり，愛情不足という面が見られ，まさに戸籍は子らに対する指導

力の欠如を象徴的に表していたといえます。そこで，状況を改善すべく，家庭裁判所調査官を通じ，まずは，子らと母がそれぞれに異なる名字だというのは何とか改めなさい，まずは，この点からきっちりしなさいと，子の氏の変更申立てを指導していきました。結局，その効果のほどは不明というほかありませんでしたが，戸籍は人間の一面を如実に反映することがあるものだという思いがしました。

以上，二点をお話しましたが，戸籍は，淡々と記載していく中で，人間の営みを反映するものですので，人間ドラマや，当事者の人間性をその中に封じ込めることがあります。このことは，コンピュータ化しても変わらないと思います。着実にきちんとしたルールにのっとって正確に記載していくことの意義を改めて痛感する思いです。

平成２０年度大阪法務局長表彰について

第６５回大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会総会が，本年８月５日（火）都島区民センターにおいて開催され，その席上，大阪法務局長から，永年戸籍事務に携わり，その成績が優良で他の模範とされる次の方々が表彰されました。

市区町村名	職名	氏名
大阪市北区	事務職員	宮下　晋
大阪市北区	事務職員	波里　富美子
大阪市東淀川区	事務職員	奥川　高志
大阪市平野区	事務職員	吉岡　亨
大東市	主査	神山　リツ子
門真市	主査	西田　俊子
枚方市	係長	岡山　宏司
四條畷市	事務職員	北井　久美子
寝屋川市	書記	大西　眞智子
交野市	係長	小山田　博子
池田市	課長代理	田辺　和之
茨木市	職員	玉村　真二
摂津市	主事	仲井　智子

市区町村名	職名	氏名
摂津市	主事	阪口次男
摂津市	主事	池上善章
吹田市	主幹	大矢根佳子
東大阪市	事務職員	西村雅照
東大阪市	事務職員	大矢満
八尾市	事務職員	多田みどり
八尾市	事務職員	小林増子
八尾市	事務職員	山本哲
八尾市	事務職員	中野喜久子
柏原市	主査	松田佳世
堺市堺区	事務職員	髙幣好子
堺市堺区	事務職員	丹波智子
堺市西区	事務職員	山口悦司
和泉市	事務職員	城津智子
岸和田市	職員	西川徳良
泉佐野市	職員	高木里華
泉佐野市	課長	貝野克巳

以上　３０名

平成２０年度大阪法務局管内
戸籍・国籍事務担当者打合せ会

協議問題（第１問）

本人確認書類を所持しない住民票を職権消除された者から，住所設定をするため，戸籍謄本等の送付請求があった場合，その者が指定した市区町村に戸籍謄本等を送付し，当該市区町村長の求めに応じて戸籍の記載事項を説明する方法により，これに応じることができないか。

（提案趣旨）

本人等請求において，戸籍謄本等を送付請求する場合は，戸籍法施行規則第１１条の２第５号イ本文の方法により，現に請求の任に当たっている者を明らかにしなければならないとされていることから，住民票を職権消除され，かつ，本人確認書類（１号書類及び２号イの書類）を所持しない者については，送付請求に応じる余地がないことになる。

しかしながら，このような者の送付請求に応じることができないとするのは相当でないので，何らかの取扱いが必要であると考えるため。

【大阪局意見】

送付請求の場合には，規則第１１条の２第５号の方法によって，送付先を限定することにより，現に請求の任に当たっている者を確認することができ，なりすまし防止の効果が期待できるところ，住民票を職権消除された者はその方法による確認ができないことから，本人が指定した市区町村に戸籍謄本等を送付し，当該市区町村長が規則第１１条の２第３号の方法に準じて本人確認する方法を，便宜認めて差し支えないと考える。

なお，送付先に指定された市区町村は，上記取扱いに応じる義務はないことから，当該市区町村の協力を求める必要がある。

【本省意見】

現状では，本問のような方法による送付請求に応じることはできない。

戸籍謄本の請求先と異なる市区町村が聴聞を行い，交付の可否を判断することは戸籍法上認められないと考える。

ただし，本人確認書類を所持していない住民票を職権消除された者からの送付請求の方法については，現在，検討中である。

協議問題（第２問）

死亡診断書の医師の署名が，カーボン用紙を用いて複写されたものであり，当該医師の押印がない場合，自筆の署名がされたものとして，そのまま受理して差し支えないか。

（提案趣旨）

署名とは，「自己の作成した書類等にその責任を明らかにするために自己の氏名を記載する行為，又は記載された筆跡」と解されているところ（有斐閣「法律学小辞典」），カーボン用紙を用いて複写の方法で記載された署名が「自筆」といえるかどうか疑義があるため。

（参　考）

戸籍時報第６０４号６４頁

【大阪局意見】

カーボン紙を用いて複写する方法によって作成された文書でも作成者の筆跡は維持されるため，直接記載したのと何ら変わらないと考えられること，また，カーボン紙を用いて複写する方法で記載された自筆証書遺言が民法第９６８条第１項における「自書」の要件を満たしているかどうかについて争われた事案で，最高裁は自書の要件を欠いていない旨

判示していることから，本件についても，自筆の署名と解することができ，そのまま受理して差し支えないと考える。

【本省意見】

大阪局意見のとおり

協議問題（第３問）

中国人男（３５歳）が，配偶者である日本人女の前婚の子（１０歳）を養子とする養子縁組届について，養子につき日本民法上の普通養子縁組の保護要件を満たしている場合，普通養子縁組の届出として受理できるか。

（提案趣旨）

実質的成立要件の準拠法となる中国養子縁組法上は，養子縁組により養子と実父母及びその血族との親族関係を終了する効果があることから，その効果を生じさせるための日本法上の保護要件としては，「断絶型」養子縁組である特別養子縁組の要件を充足する必要があると解されているところ，届出人が断絶型の養子縁組の処理の申出をしない場合，普通養子縁組の保護要件を充足していれば，普通養子縁組として取り扱って差し支えないと考えるため。

【大阪局意見】

実質的成立要件の準拠法となる中国法上の養子縁組が断絶型の養子縁組である以上，日本法上の保護要件においても断絶型養子縁組である特別養子縁組の成立要件としての家庭裁判所の許可の審判が必要である。

しかし，当該許可がない場合は，外国法による断絶型養子縁組が成立した場合の処理についての平成６年４月２８日付け民二第２９９６号民事局長通達に基づく取扱いはできないことになるが，そもそも，この許可は日本法上においても断絶型の養子縁組として成立させるための要件であり，また，日本においては断絶型の養子縁組に相当するのが特別養子縁組だからといって，特別養子縁組の許可を得なければ養子縁組がで

きないとまではいえないことから，日本法上の普通養子縁組としての保護要件が充足されていれば，普通養子縁組届として受理できるものと考える。

【本省意見】

受理できない。

本問における養子縁組の準拠法は，中国法になり（法の適用に関する通則法第３１条），中国法上の養子縁組は，いわゆる「断絶型」の養子縁組であることから，保護要件についても，日本法上の断絶型養子縁組である特別養子縁組の要件を満たす必要があると解されている。断絶効が生じるのは，準拠法である中国法上の効果であり，当事者の意思でこれを排除することはできないと考える。

協議問題（第４問）

日本人妻と外国人夫が，日本において同人らの子の親権者を母と定めて協議離婚しているところ，その協議離婚の前に外国裁判所において離婚の裁判が確定し，子の親権者は離婚後も共同である旨記載した判決謄本を添付した報告的離婚届が在外公館から送付されてきた。

このとき，戸籍法施行規則第４３条に準じて，協議離婚事項及び親権指定事項を消除してよいか。

（提案趣旨）

婚姻の届出により新戸籍が編製された日本人夫婦からその届出前に外国の方式による婚姻が成立していたことを証する書面が提出された場合，戸籍法施行規則第４３条の規定により，先の婚姻事項を消除することができるとされているが（戸籍訂正・追完の手引き（新版）９６頁），他方，裁判上の離婚が確定した後，その届出前に協議離婚届がされ戸籍に記載されている場合は，協議離婚事項は戸籍訂正申請手続により消除しなければならないとする意見があるため。

（参　考）

戸籍時報第５４６号６８頁，戸籍誌第６５０号６７頁
戸籍訂正ＡＢＣからＺまで５８６頁
昭和２８年２月１７日付け民事甲第２１４号民事局長回答
昭和２９年１０月２２日付け民事甲第２１５３号民事局長回答

【大阪局意見】

戸籍法施行規則第４３条は，同一事件について複数の届出があった場合に，後の届出によって戸籍記載をした場合は，前にした届出に基づいてその戸籍訂正をしなければならないという規定であり，本件は，協議離婚より先に裁判離婚が確定していることは明らかであるが，協議離婚と裁判離婚は同一事件といえないことから，その届出が前後している事案ではないため，同条に準じて処理をするのは相当ではないと考える。

したがって，協議離婚事項及びその際に定められた親権事項は戸籍法第１１３条又は第１１４条の規定による手続によって訂正すべきものと考える。

【本省意見】

戸籍法施行規則第４３条に準じて処理して差し支えない。

外国の裁判所において，離婚の裁判が確定し，その後に協議離婚がされた場合，その先後から判断して，協議離婚が無効であることは明らかであり，戸籍訂正申請の手続までは要しないと考える。

なお，裁判離婚と協議離婚で親権事項が異なる場合でも，判決に基づき協議離婚の際に定めた親権事項を訂正することとなる。

協議問題（第５問）

甲男乙女の嫡出子として戸籍に記載されている子Ａについて，甲男死亡後，Ａから申し立てられた乙女との親子関係不存在確認の調停において，合意に相当する審判（以下「２３条審判」という。）が確定した。当該審判の理由中にＡの出生の届出をした亡甲男との間にも親子関係の

ないことが明らかにされている場合，亡甲男乙女双方との親子関係がないものとして，Ａの戸籍の記載全部を消除する訂正をすることができるか。

（提案趣旨）

母子関係不存在確認の裁判が確定し，同裁判の理由中に出生の届出をした父との間にも親子関係の存在しないことが明らかにされている場合は，子の記載全部を消除する訂正をして差し支えないとされているが，他方，当事者の一部が参加せずにされた２３条審判は，対世的効力を有しないとされていることから，当該審判に基づく戸籍訂正申請は受理すべきでないとされている。

Ａと乙女との親子関係不存在確認の調停には，亡甲男は当事者として参加していないが，同審判の理由中に亡甲男との親子関係のないことが明らかにされている場合，亡甲男との間にも親子関係がないものとして取り扱っても差し支えないと考えるため。

（参　考）

昭和３７年１２月２６日付け民事甲第３７２２号民事局長回答
昭和５７年４月３０日付け法務省民二第２９７２号民事局長通達
昭和５３年４月６日付け法務省民二第２０９１号民事局長回答
昭和５８年８月２６日付け法務省民二第５０８２号民事局第二課長回答
平成１１年１２月１日付け法務省民二第２５６５号民事局第二課長回答
戸籍誌第６２５号２９頁，同第６９７号９９頁

【大阪局意見】

２３条審判が確定すると，確定判決と同一の効力が認められるが，当事者の一部が参加せずにされた２３条審判の効力は，対世的効力を有しないとされている。

確定判決に基づく戸籍訂正は，判決の主文と理由を総合して訂正事項

が明確にされるならば，その範囲内で訂正すべきこととされるので，判決で確定された身分関係に限定されず，それを前提として，戸籍面上論理的に帰結される事項についても，当該確定判決に基づいて訂正することができるとされている。

また，確定判決の理由中で認定された事実と反する戸籍の記載についても，訂正することが先例上認められている場合もある。

本件は，母子関係不存在確認の主体となる当事者であるＡと乙女との間の合意に基づく審判が確定しているので，その部分については，当該審判に対世的効力を認めることができる。また，２３条審判は，確定判決と同一の効力を有するとされていることから，当該審判の理由中に父との親子関係の存しないことが明らかにされていれば，３７２２号回答による取扱いと同様に亡甲男乙女双方と親子関係がないものとして，Ａの戸籍の記載全部を消除する訂正ができる。

【本省意見】

本問の事例であれば，消極と考える。

当事者が参加していない２３条審判には対世的効力を有しないとされていることから，本問審判に基づき，亡甲男との間にも親子関係がないものとして，Ａの戸籍の記載全部を消除することはできないと考える。

なお，３７２２号回答については，実母は父の長女であると認定されていることから，母のみを訂正すると，戸籍面上，父とその長女との間に生まれた子になり，そのような記載を残しておくことは不適切であるということで，個別の判断として，審判の理由中に父子関係がないことが記載されていることをもって，父子関係についても消除することが相当とされたものと考えられる。

協議問題（第６問）

離婚復氏した母の新戸籍に，子が母の氏を称して入籍した後，母は韓国人男と再婚し，家庭裁判所の許可を得て，同男の通称氏を称している。

子が成年に達した時に，民法第７９１条第４項の規定により従前の氏

（父の氏）に復することができるか。

（提案趣旨）

子は入籍届により離婚復氏した母の氏を称しているところ，母の氏が戸籍法第１０７条第１項の規定により変更された場合，子は入籍した当時の母の氏を称していないことになるので，民法第７９１条第４項の規定により従前の氏（父の氏）に復することができるかどうか疑義があるため。

【大阪局意見】

民法第７９１条にいう「氏」とは，民法上の氏と解されているところ，戸籍法第１０７条第１項の規定により変更した氏は呼称上の氏にすぎない。

また，民法第７９１条第４項の規定が設けられている趣旨は，未成年の子が思慮分別の十分でないときに改めた氏，又は親権者の意思によって改めた氏を，子が成年に達したときに当該子の自由な意思によって再考慮した上で改氏前の氏に復する機会を与えようというものである。

したがって，本件は，母が家庭裁判所の許可を得て氏を変更しているが，母の民法上の氏に変更はなく，また，子が当該母の変更後の氏にしばられる理由はないことから，復氏が可能であると解して差し支えない。

【本省意見】

大阪局意見のとおり

協議問題（第７問）

父母婚姻中に出生した出生届未済の子（１５歳以上）について，父母離婚後，父との親子関係不存在確認の審判が確定し，更に子の氏を母の氏に変更する旨の許可審判がされ，各審判書謄本を添付して，母から非嫡出子出生の届出がされた場合，直ちに子を離婚後の母の戸籍に入籍させることができるか。

（提案趣旨）

父子関係不存在確認の審判謄本及び子の氏を母の氏に変更する旨の許可審判謄本を添付して，母から非嫡出子出生の届出をすれば，子を直ちに離婚後の母の戸籍に入籍させることを認めた先例（昭和４６年２月１７日付け民事甲第５６７号民事局長回答）はあるが，子が１５歳以上である場合，母の氏を称する入籍届は，子が自ら届出する必要があるため，上記先例の取扱いが認められるか否か疑義があるため。

（参　考）

昭和４６年２月１７日付け民事甲第５６７号民事局長回答
大阪戸籍だより３３号２６頁

【大阪局意見】

５６７号回答の取扱いは，子の出生届と母の氏を称する入籍届の届出人が共に母であることから，母からの出生の届出を前提に便宜認められたものと解される。

本件のように，子が１５歳以上の場合，母の氏を称する入籍届は，子自ら届出しなければならず，その結果，出生届と入籍届の届出人は異なることになるため，上記先例と同様の取扱いは認められないと考える。

したがって，子は，母からの非嫡出子出生の届出により，出生当時の母の戸籍(父母婚姻中の戸籍)に入籍した後，子自らの母の氏を称する入籍の届出により，離婚後の母の戸籍に入籍することとなる。

【本省意見】

現時点での結論としては，大阪局意見のとおり。

ただし，５６７号回答の趣旨を考慮し，その他欄に記載する方法等により相互に関連づけることによって直接母の戸籍に入籍させることを可能とする意見は検討の余地があると考えるので，具体的な事案があった場合には，照会されたい。

第４回大阪法務局本局管内戸籍定例会の開催結果について

本年１０月１０日（金）に，第４回大阪法務局本局管内戸籍定例会を開催しました。

内容としては，同月８日付けで，当局民事行政部長から「婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子の出生の届出の受理照会の取扱いについて（通知）」が発出され，今後は，懐胎時期に関する証明書を添付した出生の届出があったときには，特に疑義がない限り市区町村長限りにおいて受理して差し支えないとされたことから，同通知の内容について確認するとともに，懐胎時期に関する証明書に記載される懐胎時期の算出根拠について説明を行いました。

また，本年５月１日に改正戸籍法が施行されたことに伴い，当時，「大阪法務局戸籍事務取扱準則」の改正を進めていたところであり，施行までに今しばらく日数を要することから，現時点における改正案の概要について説明を行いました。

後半は，市区町村から提出があった「非本籍地において届出がされた場合の本人確認」，「渉外養子縁組における家裁の許可」についての協議問題の検討及び説明を行いました。参考までに，協議問題及び解答を掲載します。

なお，次回の本局管内戸籍定例会は，来年２月１３日（金）に行う予定ですので，戸籍定例会の充実のため，協議すべき事項を積極的に提出していただくとともに，同会の運営についてもきたんのない御意見をお寄せいただくよう，皆様の御理解と御協力をお願いします。

【協議問題１】

〈縁組等の届出における本人確認について〉

非本籍地において縁組等の届出があった場合，本籍地での不受理申出の有無を意識した本人確認の在り方について検討してください。

【解　説】

１　戸籍法の一部改正について

本年５月１日，戸籍法の一部が改正されましたが，その主要な点は，戸籍の公開原則の見直し，縁組等の創設的届出の際の確認手続，そして不受理申出制度の改正及び法制化です。

そのいずれにも関連するのが，いわゆる本人確認手続であり，これまで通達によって運用されていたものを法制化し，戸籍法施行規則（以下「規則」という。）でその細部が規定され，虚偽の届出やなりすましによる不正な戸籍謄本等の取得を防止する方策が強化されました。

２　届出の際の本人確認について

届書類の審査はいわゆる形式的審査権に基づき行われるため，これまで，当事者の一方が知らない間に第三者によって虚偽・偽造の届出がされることがあり，戸籍行政の現場のみならず，社会的にも問題視されていました。このような状況を踏まえ，戸籍の記載の真実性を担保する措置を講ずるべく，届出の際の本人確認の取扱いが定められました（平成１５年３月１８日付け民一第７４８号民事局長通達）。

そして，今般の戸籍法の一部改正により，上記通達による運用から，戸籍法に本人確認の規定が明文化され（法第２７条の２第１項，第２項），同じく改正された規則にその細目が定められました（規則第５３条，同第５３条の２，同第１１条の３本文，同第１１条の２第１号ないし第３号）。

この届出の際の本人確認手続は，後記の不受理申出の方法にも適用されています（法第２７条の２第３項ないし第５項，規則第５３条の４，同第５３条の５）。

3　改正前の不受理申出制度について

戸籍法の一部改正前の不受理申出制度は，離婚等の創設的届出について，その身分行為の意思がない者又はいったんその意思を持って届書に署名したがその後翻意した者が，届出があってもこれを受理しないよう申し出たときは，この申出を受け付けた後に提出された届出は受理しないものとすることによって，本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するために設けられた制度でした（昭和５１年１月２３日付け民二第９００号民事局長通達，同日付け民二第９０１号民事局第二課長依命通知）。

4　改正後の不受理申出制度について

このように，不受理申出は従前は上記通達等により運用がされていましたが，今般の改正により戸籍法に明文化され（法第２７条の２第３項），規則にその取扱いが示されました。

これにより，上記３のように「身分行為の意思がない」又は「翻意した」ことを前提とするのではなく，届出の際に本人確認ができないときは届出を受理しないでほしいというものへと，申出の性質そのものが変容したといえます。

また，申出の対象となる届出が縁組等の５種類の届出に限定されるとともに，原則として申出人本人が窓口に出頭することを要し，代理人や使者，郵送による申出は認められなくなりました。さらに，申出の存続期間に制限がなくなりました（従前は６か月を超えない期間）。

加えて，従前は不受理申出の有無は専ら本籍地のみにて把握していたため，申出期間中に非本籍地に届出があった場合はそのまま受理されてしまい，本籍地において管轄法務局に処理照会されていましたが，改正後は，非本籍地に縁組等の届出があったときには，届出事件の本人の全員について本人確認ができた場合を除いて，本籍地に不受理申出の有無を確認することとされたので，管轄法務局への処理照会は原則としてなくなりました。

つまり，不受理申出に係る届出に関して，従来は処理照会によって実質的要件の充足を確認し，最終的な戸籍の処理をしていたものが，今後は原則的に，窓口での本人確認という形式的要件の充足を確認すること

で，それを可能にしたものであるといえます。したがって，現在の取扱いにおいては，戸籍窓口における本人確認が，まさにかぎになってきます。

5　具体的な事案の検討

非本籍地に夫・妻両名が来庁し，協議離婚の届出があったときに，窓口において，妻の本人確認資料として，

㋐　運転免許証の提示があった場合

㋑　健康保険被保険者証の提示があった場合

㋒　勤務先の社員証（写真付き）の提示があった場合

（いずれも，夫からは運転免許証が提示されたものとします。）

の各事案について検討してみます。

㋐について，運転免許証は規則第１１条の２第１号（以下「１号」という。）に掲げられた書類に該当しますので，窓口でこれらが提示された場合は，本人確認ができたものとして取り扱って差し支えないとされています。

次に，㋑㋒は規則第１１条の２第２号（以下「２号」という。）に掲げられた書類ですので，これら１枚のみでは本人確認資料として適当ではなく，これらをその性質に応じて複数枚組み合わせて確認することになります。

この１号書類と２号書類の違いについては，やはり１号に規定されているように，写真が貼付されているかどうかによるものであり，その有無で証明力の高低を分類しているものと思われます。写真が貼付されていれば，窓口で写真と同一人物であることの面前確認が可能であり，より確かな本人確認資料といえます。それとともに，１号に列挙されている各書類（別表第一含む。），及び「国若しくは地方公共団体の機関が発行した」との規定振りから考察して，国又は地方公共団体により発行されている点も，高い証明力が担保とされているようです。

２号書類については，㋑は２号イの書類，㋒は２号ロの書類に分類されます。２号イの書類に関しては，１号の国若しくは地方公共団体の機関の発行に係るものですが，１号書類との差異は，写真の貼付の有無です。住基カードについては，１号と２号にそれぞれ規定されていますが，

その取扱いの差異をみれば，そのように理解できます。一方，２号ロの書類に関しては，学生証，法人が発行した身分証明書（国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く），及び「国若しくは地方公共団体の機関が発行」した資格証明書（１号書類に該当しないもの）で，写真が貼付されているものとなります。

つまり，２号イの書類は，国若しくは地方公共団体の機関が発行しており一定の証明力はあるが，写真が貼付されていないので窓口での面前確認の資料に用いることができないものといえます。

他方，２号ロの書類は，写真が貼付されているので面前確認に資することはできるけれども，発行主体が国若しくは地方公共団体の機関ではないので証明力が低いもの，あるいは国若しくは地方公共団体の機関が発行しているが本人確認資料として１号書類として列挙されている以外のもの，すなわち１号書類と同等の証明力を認めることができないもの，と理解することができます。

この場合，これらの書類を複数組み合わせて確認することによって，１号書類と同等の証明力を有する取扱いになります。

したがって，２号イの書類又は２号ロの書類１枚だけでは本人確認資料とはならないことになります。

なお，具体的な本人確認資料の評価等については，最近では戸籍誌第８１８号６９頁以下（設問２１ないし２３）などにも興味深い解説がされています。

６　本籍地における不受理申出の有無の確認について

上記方法によって本人確認ができたときは，届出を受理することができますが，確認ができなかったときは，本籍地に不受理申出の有無を確認することになります。

つまり，届出当初の本人確認の可否が，そのまま不受理申出の有無の確認の要否につながっていくことになります。そして，申出がされていないことが確認できれば，当該届出は受理し，確認できなかった事件本人あてに届出受理の通知を行う，という処理になります。

7　最後に

虚偽の届出や，戸籍謄本等の不正取得などを防止する方策を講じた結果が，現在の本人確認手続です。今回，それらを考察してみたものですが，1号書類はともかく，2号各書類については，その証明力を十分理解した上で本人確認を行い，規則に定められたとおり複数の提示を求めるべきでしょう。

また，提示された書類が2号各書類の何に当たるのかの判断や内容の吟味，あるいは3号の確認方法においてより簡便かつ効果的な方法は何かなど，まだまだこれから検討していかなければならない部分もあるでしょう。そのためには，事案の蓄積も必要かもしれません。また，事案を重ねるうちに，逆に様々なあい路が新たに生じることも考えられます。

非本籍地で本人確認ができたとなれば，後に届書の送付を受けた本籍地では，仮に不受理申出がされていたとしても，そのまま処理されることになります。そのことを踏まえて，特に非本籍地において本人確認をする場合には慎重を期すべきであり，今後も戸籍事務に遺憾のないよう取扱いをお願いしたいところです。

（戸籍課　廣瀬）

【協議問題２】

日本人夫甲（４１歳）が，中国人（大陸系）妻乙（４０歳）の嫡出子である丙男（中国国籍・１４歳）と乙女の妹の子である丁女（中国国籍・１８歳）を養子とする養子縁組届があった場合，どのような点について注意して審査すればよいか検討して下さい。

【解　答】

１　渉外的養子縁組における準拠法

渉外的養子縁組の実質的成立要件に係る準拠法は，法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）第３１条第１項前段により，「縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」こととされています。そして，同条第１項後段には，「養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは，その要件をも備えなければならない」と定められており，いわゆる「保護要件」も具備しなければなりません。

形式的成立要件に係る準拠法については，通則法第３４条の規定により，行為の成立を定める法律（養子縁組については養親の本国法）又は行為地法のいずれによることもできる旨規定されています。

２　本問の検討

本問は，日本人の養親が中国人を養子とする場合なので，日本人養親の本国法である日本民法が養子縁組成立の準拠法となり，中国人養子の本国法上の保護要件も備えることが必要となります。

審査方法としては，まず養親の戸籍と養子の出生公証書及び国籍証明書により，日本法上の養子縁組の要件や養子の本国法上の保護要件を具備しているかどうかを確認することとなります。

(1)　丙男（１４歳）との縁組の場合

養親となる日本人男の配偶者の嫡出子が養子となる場合ですので，日本人男が単独で縁組することになり（民法第７９５条但書），家庭裁判所の許可も必要ありません（民法第７９８条但書）。

中国人妻乙の同意を得た上で（民法第７９６条），日本人夫甲と縁組の承諾をする養子の法定代理人が届出をすることになります（民法第７９７条）。養子の法定代理人については，通則法第３２条の規定により中国法が適用されることから，その実父母であり（中華人民共和国婚姻法第２１条），実父母が離婚した後も，依然として実父母が法定代理人になるので（同法第３６条），本問については，中国人妻乙とその前夫が代諾者ということになります。

なお，養子となる者の親権者である配偶者が当該縁組について代諾するときは，同意書や届書の「その他」欄に同意する旨の記載は必要ありません（昭和６２年１０月１日付け民二第５０００号通達第１の１（２）イ）。

養子の保護要件となる中国養子縁組法上の規定は次のとおりです。

① 実父母の同意を得ること（中国養子縁組法第１０条，第１４条）。

② 養子が満１０歳以上の未成年の場合には養子本人の同意を得ること（中国養子縁組法第１１条）。

実父母と養子本人の同意については，中国の公証処が発行する声明書によるべきであるとされていますが（平成元年７月２１日付け民二第２６３４号民事局長回答），日本の公証人が認証した同意書でも差し支えないものとされています（平成３年１０月２５日付け民二第５４９４号民事局長回答）。

(2) 丁女（１８歳）との縁組の場合

丁女については，年齢が１８歳であるので，中華人民共和国民法通則第１１条によると成年者となりますが，日本民法によると未成年者ということになります。養子を成年者と考えるか，あるいは未成年者と考えるかによって，夫婦共同縁組をしなければならないのか，また，民法第７９８条の裁判所の許可を要するのかについて結論が異なることになります。

通則法第４条第１項は「人の行為能力は，その本国法によって定める。」と規定していますが，ここでいう行為能力とは，いわゆる財産的行為能力を意味し，身分的行為能力は含まないという解釈がされて

います。

しかしながら，養子の成年年齢を部分問題として捉え，通則法第４条第１項を適用しない考え方を採ると，日本法と当該外国法とで成年年齢が違う場合，本国法によれば未成年のため，養子の保護要件が適用される場面でも，日本民法により成年年齢を判断することにより，保護要件が適用されず，子の保護に欠ける事態が生じることとなったり，また，夫婦共同縁組の場合，それぞれの準拠法が違うことから，養父との関係において養子は未成年者，養母との関係では成年者として扱わなければならないことにもなりかねませんので，準拠法の適用に当たり成年年齢が問題となるときは，これを先決問題として整理することにより，通則法第４条第１項に基づき，その者の本国法を適用するのが相当であると解して差し支えありません（戸籍誌第８０７号４６頁）。

したがって，１８歳の中国人養子については，中国法により成年者として扱うことになるので，日本人男が単独で縁組することが可能であり，家庭裁判所の許可も必要ありません。

養子の保護要件についても，丙男と同様でありますが，中国養子縁組法上，原則として１４歳以上の者についての養子縁組を認めていないので，公証処が声明書を発行するのかどうかが明らかではないことから，父母の同意書については，任意の形式のもので差し支えないものとされています。なお，養子本人の同意については，本人が届出人として届書に署名していることから同意書は不要です（平成６年３月３１日付け民二第２４３９号民事局第二課長通知）。

（戸籍課　南野）

電話による質疑応答事例（９１）

問１【死亡届書記載事項証明書の交付の可否について】

妻から「日本鉄道（旧国鉄）共済組合の遺族共済年金請求のため」を理由とする，死亡した夫の死亡届書記載事項証明書の交付請求があったが，これに応じることができるか。

（回答）

日本鉄道共済組合は，昭和３１年６月以前の厚生年金に統合されなかった期間に係る年金等の給付事業を行っており，平成９年４月１日以降は，国家公務員等共済組合として存続している。

よって，本件交付請求は，国家公務員共済組合法施行規則第１１４条の２６の規定に基づくものであり，利害関係人が特別の理由を有する場合といえることから，応じて差し支えない。

問２【遺言認知の届出について】

公正証書によってされた遺言による認知について，平成１８年４月４日遺言者が死亡し，遺言の効力が生じたが，認知の届出がされないまま，平成１９年２月５日に遺言執行者変更の審判が確定した。

今般，後任の遺言執行者から認知の届出があったが受理できるか。

（回答）

遺言認知は，遺言執行者が，その就職の日から１０日以内に認知に関する遺言の謄本を添付して，認知の届出をしなければならないとされている（戸籍法第６４条）が，遺言認知は報告的届出であり，届出義務者は遺言執行者のみであるので，後任の遺言執行者から届出があれば受理して差し支えない。

なお，遺言認知についても，任意認知の届出に関する要件を具備しなければならないので，被認知者が成年者であるときは，その承諾が必要である。

参考：昭和２４年１０月１９日甲府地方法務局管内戸籍事務協議会決議
　　同２５年７月５日法務府民事局変更指示

問３【日本人父に胎児認知された外国人母の子が出生し，父母の婚姻により準正嫡出子となった後，父の戸籍に入籍する場合の家庭裁判所の許可について】

日本人父に胎児認知された外国人母の非嫡出子が出生し，当該子について氏と本籍を定めて新戸籍を編製している。その後，父母の婚姻により当該子は準正嫡出子となったが，民法第７９１条第２項の規定により，家庭裁判所の許可を得ることなく父の戸籍へ入籍することができるか。

（回答）

民法第７９１条第２項の適用要件は，①父又は母が氏を改めたことにより，子が父母と氏を異にするとき，②父母が婚姻中であるとき，とされているので，本件の場合，父は氏を改めていないため，当該子は①の要件を満たしていないことになるが，同項の規定の趣旨から，同項を類推適用し，家庭裁判所の許可を得ることなく，戸籍法第９８条の入籍届によって子を父の戸籍に入籍させて差し支えない。

なお，外国人母は戸籍に登載されていないので，本件における入籍事由及び戸籍記載は「父の氏を称する入籍」になる。

参考：法の適用に関する通則法第３０条，民法第７８９条第１項
戸籍誌第５７９号７０頁，同第５９９号５７頁，同第６８１号４４頁
大阪戸籍だより第１０６号３６頁

問４【未成年者の父母による親権者指定届について】

１４歳の母が出生した子を１８歳の父が認知した後，父母の協議で親権者を父と定める親権者指定届は受理できるか。

（回答）

協議による親権者指定届は創設的届出であることから，民法に特別な規定がない限り，父母の親権代行者が協議をすることはできないと考える。

したがって，未成年者の父母に意思能力があれば，父母の協議で父を親権者と定める親権者指定届は受理して差し支えない。

なお，意思能力の有無については，個々の事件，個々の人についてこれを決するべきものであって，一概に年齢をもってその標準を定めることができ

ないとされていることから，本件については，市区町村の判断により受理されない場合もある。

参考：戸籍誌第５１９号７９頁

問５【外国人配偶者が本国法の効果として日本人配偶者の氏を称している場合の，出生子の母欄の氏の記載について】

日本人男と婚姻した外国人女がその本国法に基づく効果として夫の氏を称しているとして，その旨日本人男の戸籍の身分事項に記載されている。

今般，同人らを父母とする嫡出子出生の届出があったが，その子を戸籍に記載する際，母欄の氏の記載は省略して差し支えないか。

（回答）

戸籍法第１０７条第２項の規定により，外国人配偶者の氏へ変更した者とその外国人配偶者を父母とする嫡出子を戸籍に記載する場合には，その父母が婚姻中であれば，母欄の氏の記載は省略して差し支えないとされている。この取扱いは，外国人配偶者がその本国法に基づく効果として日本人配偶者の氏をその姓として称している場合にも認められている。

よって，母欄の氏の記載は省略して差し支えない。

参考：昭和５９年１１月１日付け民二第５５００号民事局長通達第２の４（１）
昭和５５年８月２７日付け民二第５２１８号民事局長通達
戸籍誌第４９１号４５頁

問６【入籍届の受附帳の件名について】

１５歳未満の子（本籍地は他市）の親権者を母と定めて父母が離婚し，母は実方戸籍（当市）に復籍している。

今般，子の氏を母の氏へと変更する旨の許可審判がされ，母につき新戸籍を編製する旨の入籍届が新本籍地（他市）に届出され，母の従前本籍地となる当市へ送付されてきたが，当市における受附帳の件名はどうなるか。

（回答）

戸籍の筆頭者及びその配偶者でない母から，他の市区町村に子の出生による新戸籍を編製する旨の非嫡出子出生届が新本籍地又は他の市区町村において届出され母の従前本籍地に送付された場合，当該従前本籍地においては「その他」事件として受附帳に登載することとされているので，本件の入籍届の場合も同様に，「その他」事件として受附帳に登載する取扱いで差し支えない。

なお，当該入籍届が母の従前本籍地で届出された場合は，「入籍」事件として受理し，受附帳に登載することになる。

参考：昭和４０年１０月２６日京都府連合戸籍住民登録事務協議会決議
同４１年２月９日法務省民事局変更指示
昭和２６年１０月１０日付け民事甲第１９４７号民事局長通達
大阪戸籍だより第５０号３０頁

問７【廃棄決定された磁気ディスク化した除籍に関する証明について】

保存期間満了のため廃棄決定した画像情報処理方式により磁気ディスク化した除籍の謄本交付請求に応じることができるか。

（回答）

除籍の保存期間は８０年とされており，これは，現実として廃棄処理ができないコンピュータ化除籍についても適用されていることから，磁気ディスク化した除籍についても保存期間は８０年として，廃棄決定することができる。

廃棄決定している場合は既に戸籍法上の効力を失っているので，謄本としては発行できず，一般行政証明としても発行できない。

参考：戸籍法施行規則第５条第４項
平成６年１１月１６日付け民二第７０００号民事局長通達第２の２，戸籍誌第６９４号６２頁

問８【未成年後見人辞任による嘱託に基づく戸籍の記載について】

未成年後見人辞任の戸籍記載嘱託が家庭裁判所よりあったが，嘱託書には

未成年後見人辞任の審判の発効との記載がある。戸籍記載はどのようになるのか。

（回答）

未成年後見人辞任許可の審判は，解任の場合と違い，即時抗告が認められていないので，後見人への告知によって効力が生じ確定する。この辞任許可の審判が確定した場合は，本籍地の市区町村長に対し，遅滞なく戸籍の記載嘱託がされる。

戸籍に「・・・裁判発効」と記載されるのは，審判前の保全処分（審判が確定して効力が生じるまでの仮の処分）の場合だけであるので，本件については，「・・・裁判確定」と記載して差し支えない。

参考：家事審判法第１３条，同法第１５条の２，家事審判規則第２１条の２，戸籍誌第５１０号４４頁

問９【後見開始及び後見人就職の日について】

子の親権者を母と定めて父母が離婚後，母が再婚し，後夫と子が養子縁組をしている。

今般，養父と養子が離縁することになったが，母が既に死亡しており，離縁後に法定代理人となるべき者がいないことから，子の祖父が未成年後見人に選任された。離縁の届出がされる前に祖父から後見開始の届出があったが，後見開始及び後見人就職の日はいつになるのか。

（回答）

本件において，後見が開始するのは，離縁によって子の親権者となるべき者がいなくなるためであるから，後見開始及び後見人就職の日は，離縁届の受理日となる。

よって，離縁の届出後でなければ，後見開始の届出をすることはできない。

参考：戸籍誌第１７３号１頁
昭和３７年５月３０日付け民事甲第１４６９号民事局長通達
昭和２８年７月２４日付け民事甲第１２１２号民事局長通達

♪♪戸籍雑感♪♪　～初めて戸籍事務を担当して～

４月から初めての戸籍事務を担当することが決まり，何気なく職場の書庫にあった平成２０年戸籍実務六法を手に取りページを開いたところ，はしがきが目に入ってきた。ただ，流し読みをするくらいの軽い気持ちで読み始めると，

「明治４年に戸籍法が公布されてから，すでに１３０年余の歳月が過ぎました。この戸籍制度は日本国民を登録し，その国籍と親族法上の身分関係を公に証明する制度として，わが国の社会秩序の維持に大きな役割を果たしており，国民の社会生活上はもちろんのこと，国及び地方公共団体の各種行政施策上においても，不可欠の制度となっていることはいうまでもありません。そこで，戸籍事務の処理には厳正さと迅速性が要求され，基本法である法の適用に関する通則法・国籍法・民法・戸籍法・戸籍法施行規則などのほか，多くの法令・先例などについても通暁している必要があります。」とあり，戸籍制度の長い歴史，戸籍制度のもつ役割や必要性，そして何よりも戸籍事務を処理するためには多くの法令の習得が必要であることが書かれており，いきなり戸籍事務を担当する責任の重さに押しつぶされ，得体の知れない恐怖を感じるほど暗い重い気持ちになったことを今思い出しています。

そして，あの恐怖を感じた日から６か月が過ぎました。現在も市町村からの質問や一般の方からの質問など毎日毎日さまざまな問題に直面してバタバタしていることに変わりはないですが，私の気持ちの中で変化がありました。それは，戸籍事務が面白くなってきていることです。面白いというのは言葉が適当でないかもしれませんが，実感として楽しく仕事ができる日が少しずつですが確実に増えてきました。今はまだ，私自身が何となく面白いと感じるだけなので，具体的に皆さんへ何が面白いのか説明することもできませんが，もっと戸籍について知れば，また違った形で面白いものが増えてきそうな気がしていますます。

まだ，６か月しか経っていないし，これからもっとさまざまな事案にあたり，困難な場面に遭遇することも当然あると思います。次の６か月

後にどんな気持ちになっているかはわかりませんが，現時点での私の目標は，今よりも面白いと思えるように，仕事が面白いと思える気持ちを持続させていくために努力を続けていくことです。
（正直なところ，私個人としては，ただただ頑張るしかない，これだけです。）

現在，戸籍事務を担当している中で「戸籍」について感じるのは，これから社会情勢や社会制度が変化していっても，戸籍制度が日本国民の親族身分関係を登録公証する唯一の制度として，社会生活に深く関わり，各種行政施策上きわめて重要な役割を果たしていくことは変わりないと思います。

この優れた戸籍制度をさらに充実・発展させて行くためには，戸籍事務に関わる各人がこれまで戸籍事務を担当してこられた先輩方々と同じように多くの努力を重ねていかなくてはいけないことは当たり前のことですが，これまでとは違い，現在の社会の動きが生み出す国民の要望に迅速，適切に対応していけるように，時代の移り変わりに素早く対応しいくための鋭い感覚と柔軟な発想を持つことが必要だと実感しています。

（岸和田支局　民事専門官　根木進）

☆☆☆☆戸籍のポケット☆☆☆☆

偽　装　問　題

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

最近，ノーベル物理学賞の受賞を報じる記事が，新聞の一面を飾りましたが，受賞者のうちの１人である南部陽一郎氏は，１９５２年に渡米し，１９７０年にアメリカ国籍を取得しているというにもかかわらず，「日本人」がノーベル賞を受賞したと大々的に報道がされていました。国籍法第１１条には，自己の志望により外国の国籍を取得したときは，日本の国籍を喪失する旨規定されていることから，戸籍事務に携わっておられる方は，南部氏は日本国籍を喪失しているのではないかとすぐに気付かれたことと思います。つまり，ある個人が日本人か日本人でないかは，国籍法の規定に基づき日本国籍を有するかどうかによるのであって，顔立ち等の外見や戸籍の記載の有無だけでは，その人の国籍を判断することはできないということです。

さて，その現在の国籍法についてですが，同法第３条第１項を違憲とした本年６月４日の最高裁判決があったことは，記憶に新しいことと思います。現行国籍法の規定では，婚姻していない日本国民でない母と日本国民である父との間の出生子の場合，出生後に父から認知され，父母が婚姻することにより準正子となった場合にしか，届出による国籍取得を認めておらず，認知されたにとどまる子について区別が生じています。この区別が，憲法第１４条第１項に規定されている法の下の平等に反すると判示されました。父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは，子にとって自らの意思や努力によっては変えることができないということや，また，我が国を取り巻く国内的，国際的な社会的，経済的環境等の変化に照らすと，国籍法第３条第１項の規定は，日本国籍取得のための仮装認知の防止の必要性をもってしても，著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているものであるということが理由中に述べられていました。

この判決を受けて，今後，国会で認知を受けた子の父母が婚姻をしていなくても届出により日本国籍が取得できるよう国籍法が改正されるこ

とになると思われますが，同じような境遇の子供たちが数万人おり，救済の道が開けるであろうとの報道がされる一方，仮装認知が増加するであろうことも懸念されているところです。

国際化が進んだ日本において，日本人と外国人との婚姻は，１９８３年に約１万件だったものが，２００５年には４万件を超えるに至っており，年々増加傾向にありますが（平成１８年度婚姻に関する統計（人口動態調査特殊報告）），当課においても外国で婚姻するために必要があるとして，婚姻要件具備証明書の申請に来庁される方も決して少なくありません。そして，その申請者に関していえば，一般的に婚姻適齢期と言われる世代よりも，比較的高年齢の男性であることが，特徴的傾向であるといえます。そして，その申請者の多くは，申請書に記載すべき事項である婚姻相手の名前や生年月日を記載することすらできないため，携帯電話でどこかに確認するといった光景が毎日のように見られ，婚姻当事者の婚姻に対する意思に疑問を持たざるを得ません。

仮に偽装婚姻ということであれば，夫婦が実際共同生活を行っているのかどうかが一応の目安になるのでしょうが，認知の場合であれば，たとえ高年齢の人が認知を受け，父子が別々に生活していたとしても不思議ではなく，生活上の外観からは偽装であるかどうかを判断することは困難であるように思います。事実上，日本人父の血が流れている子であれば，日本国籍を取得できるとしても抵抗を感じる人は少ないと思いますが，果たして日本人と血縁関係がないということであればどうでしょうか。

現行の戸籍法の取扱いでは，「事実上の父子関係が存在すること」という認知の実質的要件を満たしていることを証明する書面は必要とされておらず，事実主義を採用している国であれば，子の保護要件もないので，簡単に認知の届出ができることになります。国籍法が改正されることにより，認知のみによって，子どもが日本国籍を取得できることになれば，日本での滞在許可を得ることを目的とした偽装認知の増加も当然予想されるので，虚偽の届出を防止するために何らかの対策を講じる必要があるとは思いますが，食品をはじめ偽装問題が蔓延している現在の日本社会において，日本人の根底にある倫理的道徳的な思想をもってしては，もはや問題解決しえない時代にあるのかも知れません。

（戸籍課　南野）

※※※

大阪法務局戸籍事務担当者名簿（平成２０年１１月１日現在）

所属庁名	職　　名	氏　　名
大阪法務局 民事行政部戸籍課	戸籍課長	松本　正雄
	第一係長	遠藤　勝久
	第二係長	佐々木　賢
	戸籍国籍相談官	西　ひろみ
	戸籍指導官	廣瀬　幸博
	戸籍指導官	中村　泰平
	戸籍指導官	南野　健一
	事務官	八木　秀典
	事務官	檜垣　陽
	事務官	津野　立也
大阪法務局北大阪支局	支局長	山田　敏雄
	総務課長	浅野　真理子
	民事専門官	橋本　浩和
	事務官	藤原　弘人
	事務官	近藤　敦史
	事務官	松島　理絵
大阪法務局東大阪支局	支局長	松本　英夫
	総務課長	春名　貴英
	民事専門官	奥村　和己
	戸籍係長	松田　博子
	戸籍指導官	小林　拓之
	戸籍指導官	島田　健治
	戸籍指導官	樽井　美香
	戸籍指導官	宗本　亜希子
大阪法務局堺支局	支局長	木南　敏規
	総務課長	斎藤　勤
	民事専門官	木太　淳一
	戸籍課長	高野　真由美
	戸籍係長	中野　利彦
	戸籍指導官	西村　好明
大阪法務局富田林支局	支局長	大段　健司
	総務課長	梶田　充彦
	民事専門官	脇本　佳昭
	事務官	菅野　公子
大阪法務局岸和田支局	支局長	亀山　泉
	総務課長	大浦　良二
	民事専門官	根木　進
	事務官	小澤　俊紀
	事務官	石田　仁也

§§§

★　「電話による質疑応答事例（９１）」

皆様から，毎回御好評いただいております「電話照会事例」を掲載しておりますので，事務処理上の参考に御活用ください。

★　「戸籍雑感～初めて戸籍事務を担当して～」と題して，岸和田支局の根木民事専門官に，御執筆いただきました。

戸籍事務は，何年・何度経験しても奥が深い！深すぎる！と痛感しています。初めて戸籍事務を経験したときの緊張感・恐怖感は今でも忘れられません。

★　「戸籍のポケット」

「偽装問題」と題して，南野戸籍指導官に御執筆いただきました。

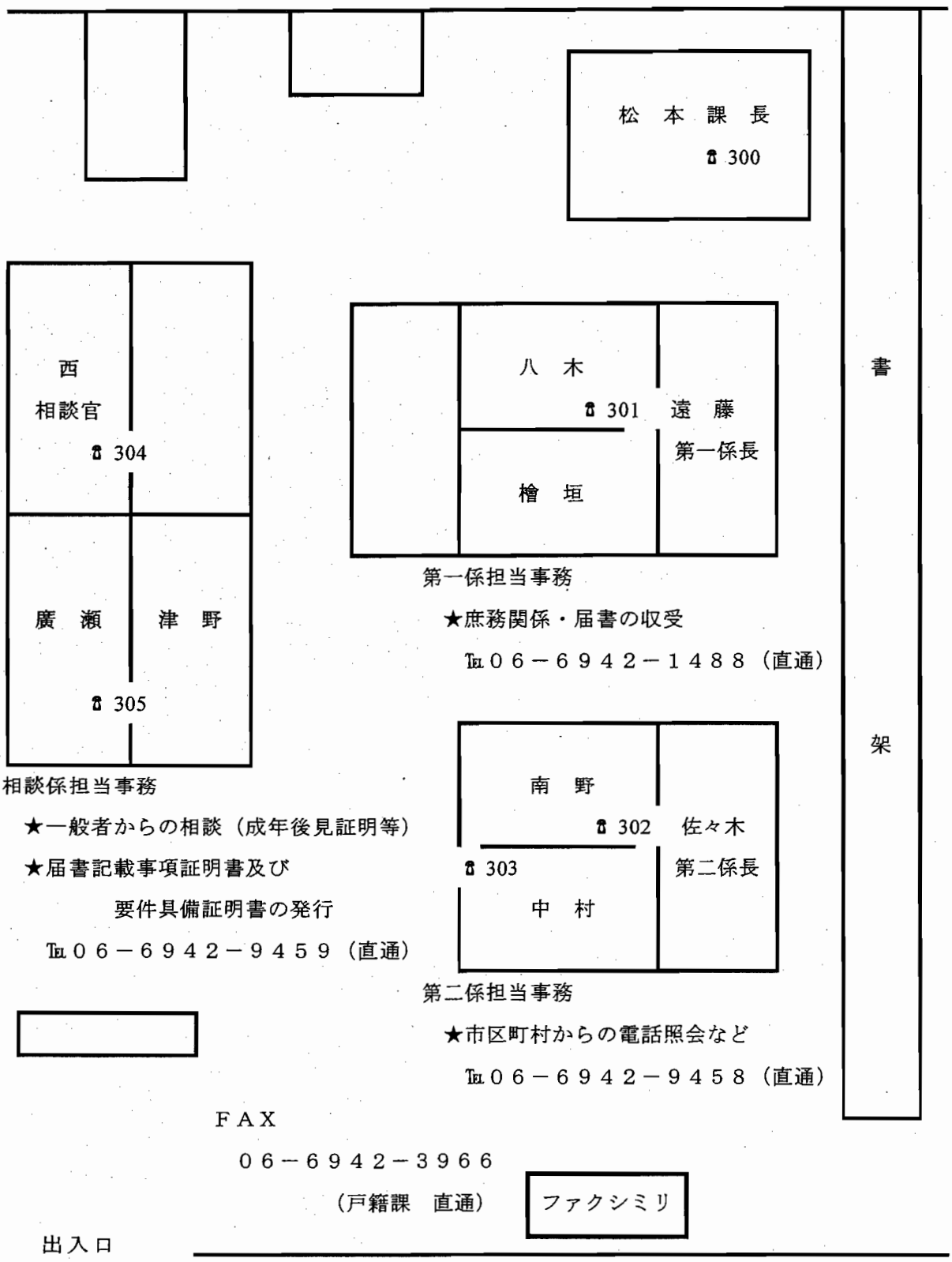
最近，食品偽装が何かと世間を騒がしていますが，偽装と聞いただけで偽装婚姻，偽装認知をどうしても思い浮かべるのは戸籍に従事する者の職業病でしょうか。

（編集子　西）

§§§

配　席　表

大阪法務局民事行政部戸籍課
平成２０年１１月１日現在



戸籍行政における総合情報誌

戸籍だより

大阪法務局長　髙野　伸　筆

大阪

2008. 11. 1

No.133

大阪法務局民事行政部戸籍課

戸籍だより　第１３３号（平２０．１１）

目　　次

◎　巻頭言　「戸籍雑感」
大阪法務局訟務部長　冨田　一彦　… 1

◎　平成２０年度大阪法務局長表彰について　… 5

◎　平成２０年度大阪法務局管内戸籍・国籍事務担当者打合せ会結果（戸籍関係）　… 7

◎　第４回大阪法務局本局管内戸籍定例会の開催結果について　…16

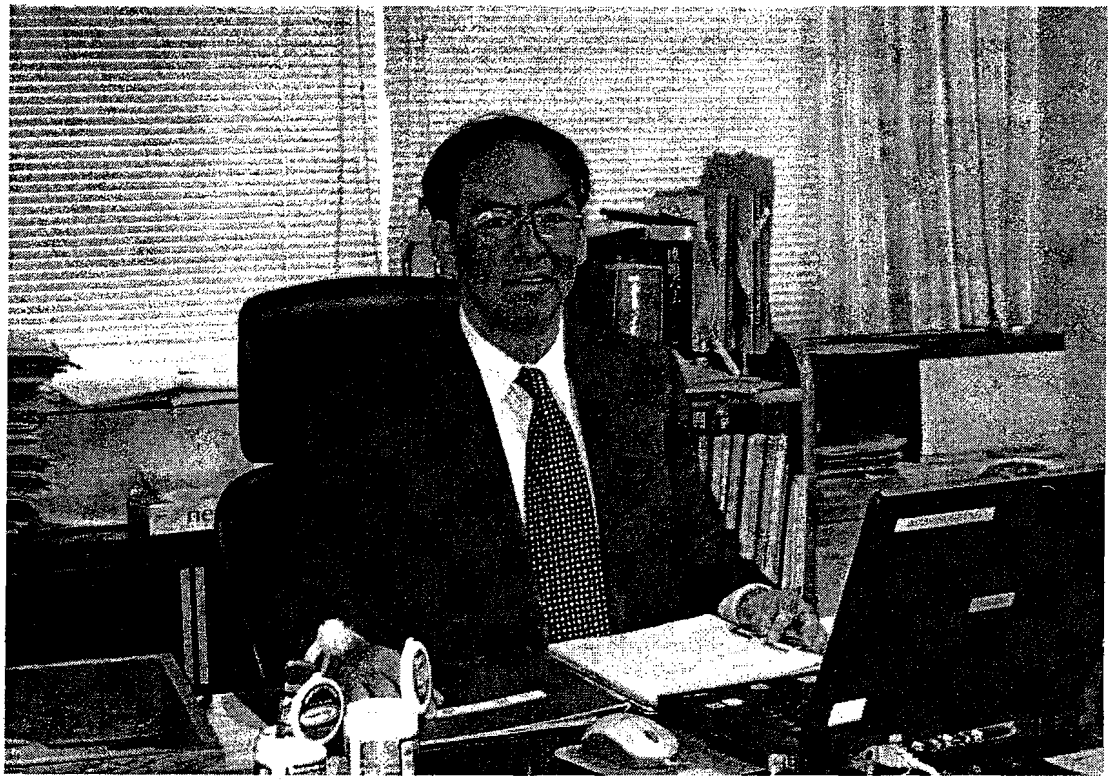
◎　電話による質疑応答事例（９１）　第　二　係　…25

◎　戸籍雑感「～初めて戸籍事務を担当して～」　根木　進　…30

◎　戸籍のポケット「偽装問題」　南野　健一　…32

◎　告知板（次号掲載予定内容等）　…34

◎　編集後記　…36



―戸籍雑感―

大阪法務局訟務部長　冨田一彦

本年4月1日付けで大阪法務局訟務部長を拝命し，大阪高等裁判所から参りました冨田と申します。大阪法務局は，1年ぶり2度目の勤務となります（通算5年目）が，よろしくお願いします。

戸籍というと，これまでに携わった裁判実務（訟務部・裁判所）では常に身近にあるものでした。社会の根本を支えているものだから当然ですが，裁判実務にとってのインフラストラクチャーだと思います。着実に，法律にのっとって，記録していく。そうすることによって，その中には，人間の諸相を読み取れるものを含んでいることがありま

す。そういう戸籍に出会った経験を一，二お話してみようと思います。

一つは，私が家庭裁判所において戸籍訂正許可の審判申立事件を担当したときのことですが，申立人は，自らの父が二重に戸籍に記載されているので，一方を抹消してほしいと申し立てていました。その事情を聞くと，実は父が亡くなったので，相続の処理をしようと，司法書士に頼んで戸籍の調査をしてもらったところ，父については二重に出生届が出されていたことが判明したということでした。確かに，戸籍からみると，戦前，申立人の祖母は，四国のある地方で婚姻していましたが，その後，東京で，東京都〇〇区・・・を本籍として，夫以外の男性との婚姻届が出され，受理されており（重婚となります！），間もなく，申立人の父が当該男性との間の子として届けられていて，申立人は，こちらの方の父の系統の戸籍に載っています。ところが，この出生届の十数年後，祖母は，父について，四国の夫との間の子として再度，出生届をしています。しかし，現在，申立人の父を産んだ祖母も，四国の方のその夫も，申立人が「祖父」と思っていた重婚相手も既に亡くなっており，出生証明書に署名している助産婦もこの世にはいないということで，何故，このように二重に出生届がされたのか，具体的な事情を聞ける人は皆無でした。申立人は，自分が把握していなかった，四国の方の「父」の戸籍の記載はこの際，抹消してほしい，と希望していました。確たることは不明というほかありませんが，戸籍の記載からすると，申立人の祖母は，駆け落ちをし，子供を産んだのでしょう，ただ，元々の夫との間の子を宿しながら駆け落ちしたのでしょう，そうだからこそ，後で気になって再

度の出生届をしたのではなどとの推測が成り立ちます。その再度の出生届をした思いはいかなるものであったでしょうか。再度の出生届がされたころは，戦争がかなり激しくなってきたころと符合していました。産んだ子を駆け落ち相手の子として届けたものの，いずれ子が軍隊から召集を受けるのであれば，お国のため出征するのに正しい戸籍に載せてやりたいという思いから，改めて出生届を出し直したのではとも思われました。全く想像の域を出ませんが，さぞや人間ドラマがあったのだろうと感じられました。戸籍には，届出の事実が淡々と記載されますが，その中身は人間の感情のこもった営みです。そのことが改めて垣間見えた思いがした事案でした。

もう一つは，同じく家庭裁判所ではありますが，少年審判事件を担当していたとき，大した非行ではないものの，非行を繰り返す少年がいました。記録によれば，その少年の家庭（母・義父）は，少年を放置しており，指導力が乏しいということでしたが，戸籍を見て驚きました。少年には，異父兄弟が４人いました。ある意味では，離婚・婚姻の届出をきちんとしているのは律儀なこととともいえますが，少年の母はこれまで交際男性５人と婚姻をし（夫の氏を称する婚姻），子を１人ずつもうけた後，離婚していました。離婚に際しては，産んだ子はすべて，つまり，少年を含め兄弟すべての親権者となっていましたが，子らの戸籍は離婚届を出した時のままになっていました。したがって，子供らは，すべてそれぞれ氏が異なり，母とも異なるということになっていました。家族で，みんなが異なる名字だというのは，甚だしく妙です。母には，なげやり，愛情不足という面が見られ，まさに戸籍は子らに対する指導

力の欠如を象徴的に表していたといえます。そこで，状況を改善すべく，家庭裁判所調査官を通じ，まずは，子らと母がそれぞれに異なる名字だというのは何とか改めなさい，まずは，この点からきっちりしなさいと，子の氏の変更申立てを指導していきました。結局，その効果のほどは不明というほかありませんでしたが，戸籍は人間の一面を如実に反映することがあるものだという思いがしました。

以上，二点をお話しましたが，戸籍は，淡々と記載していく中で，人間の営みを反映するものですので，人間ドラマや，当事者の人間性をその中に封じ込めることがあります。このことは，コンピュータ化しても変わらないと思います。着実にきちんとしたルールにのっとって正確に記載していくことの意義を改めて痛感する思いです。

平成２０年度大阪法務局長表彰について

第６５回大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会総会が，本年８月５日（火）都島区民センターにおいて開催され，その席上，大阪法務局長から，永年戸籍事務に携わり，その成績が優良で他の模範とされる次の方々が表彰されました。

市区町村名	職名	氏名
大阪市北区	事務職員	宮下　晋
大阪市北区	事務職員	波里　富美子
大阪市東淀川区	事務職員	奥川　高志
大阪市平野区	事務職員	吉岡　亨
大東市	主査	神山　リツ子
門真市	主査	西田　俊子
枚方市	係長	岡山　宏司
四條畷市	事務職員	北井　久美子
寝屋川市	書記	大西　眞智子
交野市	係長	小山田　博子
池田市	課長代理	田辺　和之
茨木市	職員	玉村　真二
摂津市	主事	仲井　智子

市区町村名	職名	氏名
摂津市	主事	阪口次男
摂津市	主事	池上善章
吹田市	主幹	大矢根佳子
東大阪市	事務職員	西村雅照
東大阪市	事務職員	大矢満
八尾市	事務職員	多田みどり
八尾市	事務職員	小林増子
八尾市	事務職員	山本哲
八尾市	事務職員	中野喜久子
柏原市	主査	松田佳世
堺市堺区	事務職員	髙幣好子
堺市堺区	事務職員	丹波智子
堺市西区	事務職員	山口悦司
和泉市	事務職員	城津智子
岸和田市	職員	西川徳良
泉佐野市	職員	高木里華
泉佐野市	課長	貝野克巳

以上　３０名

平成２０年度大阪法務局管内
戸籍・国籍事務担当者打合せ会

協議問題（第１問）

本人確認書類を所持しない住民票を職権消除された者から，住所設定をするため，戸籍謄本等の送付請求があった場合，その者が指定した市区町村に戸籍謄本等を送付し，当該市区町村長の求めに応じて戸籍の記載事項を説明する方法により，これに応じることができないか。

（提案趣旨）

本人等請求において，戸籍謄本等を送付請求する場合は，戸籍法施行規則第１１条の２第５号イ本文の方法により，現に請求の任に当たっている者を明らかにしなければならないとされていることから，住民票を職権消除され，かつ，本人確認書類（１号書類及び２号イの書類）を所持しない者については，送付請求に応じる余地がないことになる。

しかしながら，このような者の送付請求に応じることができないとするのは相当でないので，何らかの取扱いが必要であると考えるため。

【大阪局意見】

送付請求の場合には，規則第１１条の２第５号の方法によって，送付先を限定することにより，現に請求の任に当たっている者を確認することができ，なりすまし防止の効果が期待できるところ，住民票を職権消除された者はその方法による確認ができないことから，本人が指定した市区町村に戸籍謄本等を送付し，当該市区町村長が規則第１１条の２第３号の方法に準じて本人確認する方法を，便宜認めて差し支えないと考える。

なお，送付先に指定された市区町村は，上記取扱いに応じる義務はないことから，当該市区町村の協力を求める必要がある。

【本省意見】

現状では，本問のような方法による送付請求に応じることはできない。

戸籍謄本の請求先と異なる市区町村が聴聞を行い，交付の可否を判断することは戸籍法上認められないと考える。

ただし，本人確認書類を所持していない住民票を職権消除された者からの送付請求の方法については，現在，検討中である。

協議問題（第２問）

死亡診断書の医師の署名が，カーボン用紙を用いて複写されたものであり，当該医師の押印がない場合，自筆の署名がされたものとして，そのまま受理して差し支えないか。

（提案趣旨）

署名とは，「自己の作成した書類等にその責任を明らかにするために自己の氏名を記載する行為，又は記載された筆跡」と解されているところ（有斐閣「法律学小辞典」），カーボン用紙を用いて複写の方法で記載された署名が「自筆」といえるかどうか疑義があるため。

（参　考）

戸籍時報第６０４号６４頁

【大阪局意見】

カーボン紙を用いて複写する方法によって作成された文書でも作成者の筆跡は維持されるため，直接記載したのと何ら変わらないと考えられること，また，カーボン紙を用いて複写する方法で記載された自筆証書遺言が民法第９６８条第１項における「自書」の要件を満たしているかどうかについて争われた事案で，最高裁は自書の要件を欠いていない旨

判示していることから，本件についても，自筆の署名と解することができ，そのまま受理して差し支えないと考える。

【本省意見】

大阪局意見のとおり

協議問題（第３問）

中国人男（３５歳）が，配偶者である日本人女の前婚の子（１０歳）を養子とする養子縁組届について，養子につき日本民法上の普通養子縁組の保護要件を満たしている場合，普通養子縁組の届出として受理できるか。

（提案趣旨）

実質的成立要件の準拠法となる中国養子縁組法上は，養子縁組により養子と実父母及びその血族との親族関係を終了する効果があることから，その効果を生じさせるための日本法上の保護要件としては，「断絶型」養子縁組である特別養子縁組の要件を充足する必要があると解されているところ，届出人が断絶型の養子縁組の処理の申出をしない場合，普通養子縁組の保護要件を充足していれば，普通養子縁組として取り扱って差し支えないと考えるため。

【大阪局意見】

実質的成立要件の準拠法となる中国法上の養子縁組が断絶型の養子縁組である以上，日本法上の保護要件においても断絶型養子縁組である特別養子縁組の成立要件としての家庭裁判所の許可の審判が必要である。

しかし，当該許可がない場合は，外国法による断絶型養子縁組が成立した場合の処理についての平成６年４月２８日付け民二第２９９６号民事局長通達に基づく取扱いはできないことになるが，そもそも，この許可は日本法上においても断絶型の養子縁組として成立させるための要件であり，また，日本においては断絶型の養子縁組に相当するのが特別養子縁組だからといって，特別養子縁組の許可を得なければ養子縁組がで

きないとまではいえないことから，日本法上の普通養子縁組としての保護要件が充足されていれば，普通養子縁組届として受理できるものと考える。

【本省意見】

受理できない。

本問における養子縁組の準拠法は，中国法になり（法の適用に関する通則法第３１条），中国法上の養子縁組は，いわゆる「断絶型」の養子縁組であることから，保護要件についても，日本法上の断絶型養子縁組である特別養子縁組の要件を満たす必要があると解されている。断絶効が生じるのは，準拠法である中国法上の効果であり，当事者の意思でこれを排除することはできないと考える。

協議問題（第４問）

日本人妻と外国人夫が，日本において同人らの子の親権者を母と定めて協議離婚しているところ，その協議離婚の前に外国裁判所において離婚の裁判が確定し，子の親権者は離婚後も共同である旨記載した判決謄本を添付した報告的離婚届が在外公館から送付されてきた。

このとき，戸籍法施行規則第４３条に準じて，協議離婚事項及び親権指定事項を消除してよいか。

（提案趣旨）

婚姻の届出により新戸籍が編製された日本人夫婦からその届出前に外国の方式による婚姻が成立していたことを証する書面が提出された場合，戸籍法施行規則第４３条の規定により，先の婚姻事項を消除することができるとされているが（戸籍訂正・追完の手引き（新版）９６頁），他方，裁判上の離婚が確定した後，その届出前に協議離婚届がされ戸籍に記載されている場合は，協議離婚事項は戸籍訂正申請手続により消除しなければならないとする意見があるため。

（参　考）

戸籍時報第５４６号６８頁，戸籍誌第６５０号６７頁
戸籍訂正ＡＢＣからＺまで５８６頁
昭和２８年２月１７日付け民事甲第２１４号民事局長回答
昭和２９年１０月２２日付け民事甲第２１５３号民事局長回答

【大阪局意見】

戸籍法施行規則第４３条は，同一事件について複数の届出があった場合に，後の届出によって戸籍記載をした場合は，前にした届出に基づいてその戸籍訂正をしなければならないという規定であり，本件は，協議離婚より先に裁判離婚が確定していることは明らかであるが，協議離婚と裁判離婚は同一事件といえないことから，その届出が前後している事案ではないため，同条に準じて処理をするのは相当ではないと考える。

したがって，協議離婚事項及びその際に定められた親権事項は戸籍法第１１３条又は第１１４条の規定による手続によって訂正すべきものと考える。

【本省意見】

戸籍法施行規則第４３条に準じて処理して差し支えない。

外国の裁判所において，離婚の裁判が確定し，その後に協議離婚がされた場合，その先後から判断して，協議離婚が無効であることは明らかであり，戸籍訂正申請の手続までは要しないと考える。

なお，裁判離婚と協議離婚で親権事項が異なる場合でも，判決に基づき協議離婚の際に定めた親権事項を訂正することとなる。

協議問題（第５問）

甲男乙女の嫡出子として戸籍に記載されている子Ａについて，甲男死亡後，Ａから申し立てられた乙女との親子関係不存在確認の調停において，合意に相当する審判（以下「２３条審判」という。）が確定した。当該審判の理由中にＡの出生の届出をした亡甲男との間にも親子関係の

ないことが明らかにされている場合，亡甲男乙女双方との親子関係がないものとして，Ａの戸籍の記載全部を消除する訂正をすることができるか。

（提案趣旨）

母子関係不存在確認の裁判が確定し，同裁判の理由中に出生の届出をした父との間にも親子関係の存在しないことが明らかにされている場合は，子の記載全部を消除する訂正をして差し支えないとされているが，他方，当事者の一部が参加せずにされた２３条審判は，対世的効力を有しないとされていることから，当該審判に基づく戸籍訂正申請は受理すべきでないとされている。

Ａと乙女との親子関係不存在確認の調停には，亡甲男は当事者として参加していないが，同審判の理由中に亡甲男との親子関係のないことが明らかにされている場合，亡甲男との間にも親子関係がないものとして取り扱っても差し支えないと考えるため。

（参　考）

昭和３７年１２月２６日付け民事甲第３７２２号民事局長回答
昭和５７年４月３０日付け法務省民二第２９７２号民事局長通達
昭和５３年４月６日付け法務省民二第２０９１号民事局長回答
昭和５８年８月２６日付け法務省民二第５０８２号民事局第二課長回答
平成１１年１２月１日付け法務省民二第２５６５号民事局第二課長回答
戸籍誌第６２５号２９頁，同第６９７号９９頁

【大阪局意見】

２３条審判が確定すると，確定判決と同一の効力が認められるが，当事者の一部が参加せずにされた２３条審判の効力は，対世的効力を有しないとされている。

確定判決に基づく戸籍訂正は，判決の主文と理由を総合して訂正事項

が明確にされるならば，その範囲内で訂正すべきこととされるので，判決で確定された身分関係に限定されず，それを前提として，戸籍面上論理的に帰結される事項についても，当該確定判決に基づいて訂正することができるとされている。

また，確定判決の理由中で認定された事実と反する戸籍の記載についても，訂正することが先例上認められている場合もある。

本件は，母子関係不存在確認の主体となる当事者であるＡと乙女との間の合意に基づく審判が確定しているので，その部分については，当該審判に対世的効力を認めることができる。また，２３条審判は，確定判決と同一の効力を有するとされていることから，当該審判の理由中に父との親子関係の存しないことが明らかにされていれば，３７２２号回答による取扱いと同様に亡甲男乙女双方と親子関係がないものとして，Ａの戸籍の記載全部を消除する訂正ができる。

【本省意見】

本問の事例であれば，消極と考える。

当事者が参加していない２３条審判には対世的効力を有しないとされていることから，本問審判に基づき，亡甲男との間にも親子関係がないものとして，Ａの戸籍の記載全部を消除することはできないと考える。

なお，３７２２号回答については，実母は父の長女であると認定されていることから，母のみを訂正すると，戸籍面上，父とその長女との間に生まれた子になり，そのような記載を残しておくことは不適切であるということで，個別の判断として，審判の理由中に父子関係がないことが記載されていることをもって，父子関係についても消除することが相当とされたものと考えられる。

協議問題（第６問）

離婚復氏した母の新戸籍に，子が母の氏を称して入籍した後，母は韓国人男と再婚し，家庭裁判所の許可を得て，同男の通称氏を称している。

子が成年に達した時に，民法第７９１条第４項の規定により従前の氏

（父の氏）に復することができるか。

（提案趣旨）

子は入籍届により離婚復氏した母の氏を称しているところ，母の氏が戸籍法第１０７条第１項の規定により変更された場合，子は入籍した当時の母の氏を称していないことになるので，民法第７９１条第４項の規定により従前の氏（父の氏）に復することができるかどうか疑義があるため。

【大阪局意見】

民法第７９１条にいう「氏」とは，民法上の氏と解されているところ，戸籍法第１０７条第１項の規定により変更した氏は呼称上の氏にすぎない。

また，民法第７９１条第４項の規定が設けられている趣旨は，未成年の子が思慮分別の十分でないときに改めた氏，又は親権者の意思によって改めた氏を，子が成年に達したときに当該子の自由な意思によって再考慮した上で改氏前の氏に復する機会を与えようというものである。

したがって，本件は，母が家庭裁判所の許可を得て氏を変更しているが，母の民法上の氏に変更はなく，また，子が当該母の変更後の氏にしばられる理由はないことから，復氏が可能であると解して差し支えない。

【本省意見】

大阪局意見のとおり

協議問題（第７問）

父母婚姻中に出生した出生届未済の子（１５歳以上）について，父母離婚後，父との親子関係不存在確認の審判が確定し，更に子の氏を母の氏に変更する旨の許可審判がされ，各審判書謄本を添付して，母から非嫡出子出生の届出がされた場合，直ちに子を離婚後の母の戸籍に入籍させることができるか。

（提案趣旨）

父子関係不存在確認の審判謄本及び子の氏を母の氏に変更する旨の許可審判謄本を添付して，母から非嫡出子出生の届出をすれば，子を直ちに離婚後の母の戸籍に入籍させることを認めた先例（昭和４６年２月１７日付け民事甲第５６７号民事局長回答）はあるが，子が１５歳以上である場合，母の氏を称する入籍届は，子が自ら届出する必要があるため，上記先例の取扱いが認められるか否か疑義があるため。

（参　考）

昭和４６年２月１７日付け民事甲第５６７号民事局長回答
大阪戸籍だより３３号２６頁

【大阪局意見】

５６７号回答の取扱いは，子の出生届と母の氏を称する入籍届の届出人が共に母であることから，母からの出生の届出を前提に便宜認められたものと解される。

本件のように，子が１５歳以上の場合，母の氏を称する入籍届は，子自ら届出しなければならず，その結果，出生届と入籍届の届出人は異なることになるため，上記先例と同様の取扱いは認められないと考える。

したがって，子は，母からの非嫡出子出生の届出により，出生当時の母の戸籍（父母婚姻中の戸籍）に入籍した後，子自らの母の氏を称する入籍の届出により，離婚後の母の戸籍に入籍することとなる。

【本省意見】

現時点での結論としては，大阪局意見のとおり。

ただし，５６７号回答の趣旨を考慮し，その他欄に記載する方法等により相互に関連づけることによって直接母の戸籍に入籍させることを可能とする意見は検討の余地があると考えるので，具体的な事案があった場合には，照会されたい。

第４回大阪法務局本局管内戸籍定例会の開催結果について

本年１０月１０日（金）に，第４回大阪法務局本局管内戸籍定例会を開催しました。

内容としては，同月８日付けで，当局民事行政部長から「婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子の出生の届出の受理照会の取扱いについて（通知）」が発出され，今後は，懐胎時期に関する証明書を添付した出生の届出があったときには，特に疑義がない限り市区町村長限りにおいて受理して差し支えないとされたことから，同通知の内容について確認するとともに，懐胎時期に関する証明書に記載される懐胎時期の算出根拠について説明を行いました。

また，本年５月１日に改正戸籍法が施行されたことに伴い，当時，「大阪法務局戸籍事務取扱準則」の改正を進めていたところであり，施行までに今しばらく日数を要することから，現時点における改正案の概要について説明を行いました。

後半は，市区町村から提出があった「非本籍地において届出がされた場合の本人確認」，「渉外養子縁組における家裁の許可」についての協議問題の検討及び説明を行いました。参考までに，協議問題及び解答を掲載します。

なお，次回の本局管内戸籍定例会は，来年２月１３日（金）に行う予定ですので，戸籍定例会の充実のため，協議すべき事項を積極的に提出していただくとともに，同会の運営についてもきたんのない御意見をお寄せいただくよう，皆様の御理解と御協力をお願いします。

【協議問題１】

〈縁組等の届出における本人確認について〉

非本籍地において縁組等の届出があった場合，本籍地での不受理申出の有無を意識した本人確認の在り方について検討してください。

【解　説】

1　戸籍法の一部改正について

本年５月１日，戸籍法の一部が改正されましたが，その主要な点は，戸籍の公開原則の見直し，縁組等の創設的届出の際の確認手続，そして不受理申出制度の改正及び法制化です。

そのいずれにも関連するのが，いわゆる本人確認手続であり，これまで通達によって運用されていたものを法制化し，戸籍法施行規則（以下「規則」という。）でその細部が規定され，虚偽の届出やなりすましによる不正な戸籍謄本等の取得を防止する方策が強化されました。

2　届出の際の本人確認について

届書類の審査はいわゆる形式的審査権に基づき行われるため，これまで，当事者の一方が知らない間に第三者によって虚偽・偽造の届出がされることがあり，戸籍行政の現場のみならず，社会的にも問題視されていました。このような状況を踏まえ，戸籍の記載の真実性を担保する措置を講ずるべく，届出の際の本人確認の取扱いが定められました（平成１５年３月１８日付け民一第７４８号民事局長通達）。

そして，今般の戸籍法の一部改正により，上記通達による運用から，戸籍法に本人確認の規定が明文化され（法第２７条の２第１項，第２項），同じく改正された規則にその細目が定められました（規則第５３条，同第５３条の２，同第１１条の３本文，同第１１条の２第１号ないし第３号）。

この届出の際の本人確認手続は，後記の不受理申出の方法にも適用されています（法第２７条の２第３項ないし第５項，規則第５３条の４，同第５３条の５）。

3　改正前の不受理申出制度について

戸籍法の一部改正前の不受理申出制度は，離婚等の創設的届出について，その身分行為の意思がない者又はいったんその意思を持って届書に署名したがその後翻意した者が，届出があってもこれを受理しないよう申し出たときは，この申出を受け付けた後に提出された届出は受理しないものとすることによって，本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するために設けられた制度でした（昭和５１年１月２３日付け民二第９００号民事局長通達，同日付け民二第９０１号民事局第二課長依命通知）。

4　改正後の不受理申出制度について

このように，不受理申出は従前は上記通達等により運用がされていましたが，今般の改正により戸籍法に明文化され（法第２７条の２第３項），規則にその取扱いが示されました。

これにより，上記３のように「身分行為の意思がない」又は「翻意した」ことを前提とするのではなく，届出の際に本人確認ができないときは届出を受理しないでほしいというものへと，申出の性質そのものが変容したといえます。

また，申出の対象となる届出が縁組等の５種類の届出に限定されるとともに，原則として申出人本人が窓口に出頭することを要し，代理人や使者，郵送による申出は認められなくなりました。さらに，申出の存続期間に制限がなくなりました（従前は６か月を超えない期間）。

加えて，従前は不受理申出の有無は専ら本籍地のみにて把握していたため，申出期間中に非本籍地に届出があった場合はそのまま受理されてしまい，本籍地において管轄法務局に処理照会されていましたが，改正後は，非本籍地に縁組等の届出があったときには，届出事件の本人の全員について本人確認ができた場合を除いて，本籍地に不受理申出の有無を確認することとされたので，管轄法務局への処理照会は原則としてなくなりました。

つまり，不受理申出に係る届出に関して，従来は処理照会によって実質的要件の充足を確認し，最終的な戸籍の処理をしていたものが，今後は原則的に，窓口での本人確認という形式的要件の充足を確認すること

で，それを可能にしたものであるといえます。したがって，現在の取扱いにおいては，戸籍窓口における本人確認が，まさにかぎになってきます。

5　具体的な事案の検討

非本籍地に夫・妻両名が来庁し，協議離婚の届出があったときに，窓口において，妻の本人確認資料として，

㋐　運転免許証の提示があった場合

㋑　健康保険被保険者証の提示があった場合

㋒　勤務先の社員証（写真付き）の提示があった場合

（いずれも，夫からは運転免許証が提示されたものとします。）

の各事案について検討してみます。

㋐について，運転免許証は規則第１１条の２第１号（以下「１号」という。）に掲げられた書類に該当しますので，窓口でこれらが提示された場合は，本人確認ができたものとして取り扱って差し支えないとされています。

次に，㋑㋒は規則第１１条の２第２号（以下「２号」という。）に掲げられた書類ですので，これら１枚のみでは本人確認資料として適当ではなく，これらをその性質に応じて複数枚組み合わせて確認することになります。

この１号書類と２号書類の違いについては，やはり１号に規定されているように，写真が貼付されているかどうかによるものであり，その有無で証明力の高低を分類しているものと思われます。写真が貼付されていれば，窓口で写真と同一人物であることの面前確認が可能であり，より確かな本人確認資料といえます。それとともに，１号に列挙されている各書類（別表第一含む。），及び「国若しくは地方公共団体の機関が発行した」との規定振りから考察して，国又は地方公共団体により発行されている点も，高い証明力が担保とされているようです。

２号書類については，㋑は２号イの書類，㋒は２号ロの書類に分類されます。２号イの書類に関しては，１号の国若しくは地方公共団体の機関の発行に係るものですが，１号書類との差異は，写真の貼付の有無です。住基カードについては，１号と２号にそれぞれ規定されていますが，

その取扱いの差異をみれば，そのように理解できます。一方，２号ロの書類に関しては，学生証，法人が発行した身分証明書（国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く），及び「国若しくは地方公共団体の機関が発行」した資格証明書（１号書類に該当しないもの）で，写真が貼付されているものとなります。

つまり，２号イの書類は，国若しくは地方公共団体の機関が発行しており一定の証明力はあるが，写真が貼付されていないので窓口での面前確認の資料に用いることができないものといえます。

他方，２号ロの書類は，写真が貼付されているので面前確認に資することはできるけれども，発行主体が国若しくは地方公共団体の機関ではないので証明力が低いもの，あるいは国若しくは地方公共団体の機関が発行しているが本人確認資料として１号書類として列挙されている以外のもの，すなわち１号書類と同等の証明力を認めることができないもの，と理解することができます。

この場合，これらの書類を複数組み合わせて確認することによって，１号書類と同等の証明力を有する取扱いになります。

したがって，２号イの書類又は２号ロの書類１枚だけでは本人確認資料とはならないことになります。

なお，具体的な本人確認資料の評価等については，最近では戸籍誌第８１８号６９頁以下（設問２１ないし２３）などにも興味深い解説がされています。

6　本籍地における不受理申出の有無の確認について

上記方法によって本人確認ができたときは，届出を受理することができますが，確認ができなかったときは，本籍地に不受理申出の有無を確認することになります。

つまり，届出当初の本人確認の可否が，そのまま不受理申出の有無の確認の要否につながっていくことになります。そして，申出がされていないことが確認できれば，当該届出は受理し，確認できなかった事件本人あてに届出受理の通知を行う，という処理になります。

7　最後に

虚偽の届出や，戸籍謄本等の不正取得などを防止する方策を講じた結果が，現在の本人確認手続です。今回，それらを考察してみたものですが，１号書類はともかく，２号各書類については，その証明力を十分理解した上で本人確認を行い，規則に定められたとおり複数の提示を求めるべきでしょう。

また，提示された書類が２号各書類の何に当たるのかの判断や内容の吟味，あるいは３号の確認方法においてより簡便かつ効果的な方法は何かなど，まだまだこれから検討していかなければならない部分もあるでしょう。そのためには，事案の蓄積も必要かもしれません。また，事案を重ねるうちに，逆に様々なあい路が新たに生じることも考えられます。

非本籍地で本人確認ができたとなれば，後に届書の送付を受けた本籍地では，仮に不受理申出がされていたとしても，そのまま処理されることになります。そのことを踏まえて，特に非本籍地において本人確認をする場合には慎重を期すべきであり，今後も戸籍事務に遺憾のないよう取扱いをお願いしたいところです。

（戸籍課　廣瀬）

【協議問題２】

日本人夫甲（４１歳）が，中国人（大陸系）妻乙（４０歳）の嫡出子である丙男（中国国籍・１４歳）と乙女の妹の子である丁女（中国国籍・１８歳）を養子とする養子縁組届があった場合，どのような点について注意して審査すればよいか検討して下さい。

【解　答】

１　渉外的養子縁組における準拠法

渉外的養子縁組の実質的成立要件に係る準拠法は，法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）第３１条第１項前段により，「縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」こととされています。そして，同条第１項後段には，「養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは，その要件をも備えなければならない」と定められており，いわゆる「保護要件」も具備しなければなりません。

形式的成立要件に係る準拠法については，通則法第３４条の規定により，行為の成立を定める法律（養子縁組については養親の本国法）又は行為地法のいずれによることもできる旨規定されています。

２　本問の検討

本問は，日本人の養親が中国人を養子とする場合なので，日本人養親の本国法である日本民法が養子縁組成立の準拠法となり，中国人養子の本国法上の保護要件も備えることが必要となります。

審査方法としては，まず養親の戸籍と養子の出生公証書及び国籍証明書により，日本法上の養子縁組の要件や養子の本国法上の保護要件を具備しているかどうかを確認することとなります。

(1)　丙男（１４歳）との縁組の場合

養親となる日本人男の配偶者の嫡出子が養子となる場合ですので，日本人男が単独で縁組することになり（民法第７９５条但書），家庭裁判所の許可も必要ありません（民法第７９８条但書）。

中国人妻乙の同意を得た上で（民法第７９６条），日本人夫甲と縁組の承諾をする養子の法定代理人が届出をすることになります（民法第７９７条）。養子の法定代理人については，通則法第３２条の規定により中国法が適用されることから，その実父母であり（中華人民共和国婚姻法第２１条），実父母が離婚した後も，依然として実父母が法定代理人になるので（同法第３６条），本問については，中国人妻乙とその前夫が代諾者ということになります。

なお，養子となる者の親権者である配偶者が当該縁組について代諾するときは，同意書や届書の「その他」欄に同意する旨の記載は必要ありません（昭和６２年１０月１日付け民二第５０００号通達第１の１（２）イ）。

養子の保護要件となる中国養子縁組法上の規定は次のとおりです。

① 実父母の同意を得ること（中国養子縁組法第１０条，第１４条）。

② 養子が満１０歳以上の未成年の場合には養子本人の同意を得ること（中国養子縁組法第１１条）。

実父母と養子本人の同意については，中国の公証処が発行する声明書によるべきであるとされていますが（平成元年７月２１日付け民二第２６３４号民事局長回答），日本の公証人が認証した同意書でも差し支えないものとされています（平成３年１０月２５日付け民二第５４９４号民事局長回答）。

(2) 丁女（１８歳）との縁組の場合

丁女については，年齢が１８歳であるので，中華人民共和国民法通則第１１条によると成年者となりますが，日本民法によると未成年者ということになります。養子を成年者と考えるか，あるいは未成年者と考えるかによって，夫婦共同縁組をしなければならないのか，また，民法第７９８条の裁判所の許可を要するのかについて結論が異なることになります。

通則法第４条第１項は「人の行為能力は，その本国法によって定める。」と規定していますが，ここでいう行為能力とは，いわゆる財産的行為能力を意味し，身分的行為能力は含まないという解釈がされて

います。

しかしながら，養子の成年年齢を部分問題として捉え，通則法第４条第１項を適用しない考え方を採ると，日本法と当該外国法とで成年年齢が違う場合，本国法によれば未成年のため，養子の保護要件が適用される場面でも，日本民法により成年年齢を判断することにより，保護要件が適用されず，子の保護に欠ける事態が生じることとなったり，また，夫婦共同縁組の場合，それぞれの準拠法が違うことから，養父との関係において養子は未成年者，養母との関係では成年者として扱わなければならないことにもなりかねませんので，準拠法の適用に当たり成年年齢が問題となるときは，これを先決問題として整理することにより，通則法第４条第１項に基づき，その者の本国法を適用するのが相当であると解して差し支えありません（戸籍誌第８０７号４６頁）。

したがって，１８歳の中国人養子については，中国法により成年者として扱うことになるので，日本人男が単独で縁組することが可能であり，家庭裁判所の許可も必要ありません。

養子の保護要件についても，丙男と同様でありますが，中国養子縁組法上，原則として１４歳以上の者についての養子縁組を認めていないので，公証処が声明書を発行するのかどうかが明らかではないことから，父母の同意書については，任意の形式のもので差し支えないものとされています。なお，養子本人の同意については，本人が届出人として届書に署名していることから同意書は不要です（平成６年３月３１日付け民二第２４３９号民事局第二課長通知）。

（戸籍課　南野）

電話による質疑応答事例（９１）

問１【死亡届書記載事項証明書の交付の可否について】

妻から「日本鉄道（旧国鉄）共済組合の遺族共済年金請求のため」を理由とする，死亡した夫の死亡届書記載事項証明書の交付請求があったが，これに応じることができるか。

（回答）

日本鉄道共済組合は，昭和３１年６月以前の厚生年金に統合されなかった期間に係る年金等の給付事業を行っており，平成９年４月１日以降は，国家公務員等共済組合として存続している。

よって，本件交付請求は，国家公務員共済組合法施行規則第１１４条の２６の規定に基づくものであり，利害関係人が特別の理由を有する場合といえることから，応じて差し支えない。

問２【遺言認知の届出について】

公正証書によってされた遺言による認知について，平成１８年４月４日遺言者が死亡し，遺言の効力が生じたが，認知の届出がされないまま，平成１９年２月５日に遺言執行者変更の審判が確定した。

今般，後任の遺言執行者から認知の届出があったが受理できるか。

（回答）

遺言認知は，遺言執行者が，その就職の日から１０日以内に認知に関する遺言の謄本を添付して，認知の届出をしなければならないとされている（戸籍法第６４条）が，遺言認知は報告的届出であり，届出義務者は遺言執行者のみであるので，後任の遺言執行者から届出があれば受理して差し支えない。

なお，遺言認知についても，任意認知の届出に関する要件を具備しなければならないので，被認知者が成年者であるときは，その承諾が必要である。

参考：昭和２４年１０月１９日甲府地方法務局管内戸籍事務協議会決議
　　同２５年７月５日法務府民事局変更指示

問３【日本人父に胎児認知された外国人母の子が出生し，父母の婚姻により準正嫡出子となった後，父の戸籍に入籍する場合の家庭裁判所の許可について】

日本人父に胎児認知された外国人母の非嫡出子が出生し，当該子について氏と本籍を定めて新戸籍を編製している。その後，父母の婚姻により当該子は準正嫡出子となったが，民法第７９１条第２項の規定により，家庭裁判所の許可を得ることなく父の戸籍へ入籍することができるか。

（回答）

民法第７９１条第２項の適用要件は，①父又は母が氏を改めたことにより，子が父母と氏を異にするとき，②父母が婚姻中であるとき，とされているので，本件の場合，父は氏を改めていないため，当該子は①の要件を満たしていないことになるが，同項の規定の趣旨から，同項を類推適用し，家庭裁判所の許可を得ることなく，戸籍法第９８条の入籍届によって子を父の戸籍に入籍させて差し支えない。

なお，外国人母は戸籍に登載されていないので，本件における入籍事由及び戸籍記載は「父の氏を称する入籍」になる。

参考：法の適用に関する通則法第３０条，民法第７８９条第１項
戸籍誌第５７９号７０頁，同第５９９号５７頁，同第６８１号４４頁
大阪戸籍だより第１０６号３６頁

問４【未成年者の父母による親権者指定届について】

１４歳の母が出生した子を１８歳の父が認知した後，父母の協議で親権者を父と定める親権者指定届は受理できるか。

（回答）

協議による親権者指定届は創設的届出であることから，民法に特別な規定がない限り，父母の親権代行者が協議をすることはできないと考える。

したがって，未成年者の父母に意思能力があれば，父母の協議で父を親権者と定める親権者指定届は受理して差し支えない。

なお，意思能力の有無については，個々の事件，個々の人についてこれを決するべきものであって，一概に年齢をもってその標準を定めることができ

ないとされていることから，本件については，市区町村の判断により受理されない場合もある。

参考：戸籍誌第５１９号７９頁

問５【外国人配偶者が本国法の効果として日本人配偶者の氏を称している場合の，出生子の母欄の氏の記載について】

日本人男と婚姻した外国人女がその本国法に基づく効果として夫の氏を称しているとして，その旨日本人男の戸籍の身分事項に記載されている。

今般，同人らを父母とする嫡出子出生の届出があったが，その子を戸籍に記載する際，母欄の氏の記載は省略して差し支えないか。

（回答）

戸籍法第１０７条第２項の規定により，外国人配偶者の氏へ変更した者とその外国人配偶者を父母とする嫡出子を戸籍に記載する場合には，その父母が婚姻中であれば，母欄の氏の記載は省略して差し支えないとされている。この取扱いは，外国人配偶者がその本国法に基づく効果として日本人配偶者の氏をその姓として称している場合にも認められている。

よって，母欄の氏の記載は省略して差し支えない。

参考：昭和５９年１１月１日付け民二第５５００号民事局長通達第２の４（１）
昭和５５年８月２７日付け民二第５２１８号民事局長通達
戸籍誌第４９１号４５頁

問６【入籍届の受附帳の件名について】

１５歳未満の子（本籍地は他市）の親権者を母と定めて父母が離婚し，母は実方戸籍（当市）に復籍している。

今般，子の氏を母の氏へと変更する旨の許可審判がされ，母につき新戸籍を編製する旨の入籍届が新本籍地（他市）に届出され，母の従前本籍地となる当市へ送付されてきたが，当市における受附帳の件名はどうなるか。

（回答）

戸籍の筆頭者及びその配偶者でない母から，他の市区町村に子の出生による新戸籍を編製する旨の非嫡出子出生届が新本籍地又は他の市区町村において届出され母の従前本籍地に送付された場合，当該従前本籍地においては「その他」事件として受附帳に登載することとされているので，本件の入籍届の場合も同様に，「その他」事件として受附帳に登載する取扱いで差し支えない。

なお，当該入籍届が母の従前本籍地で届出された場合は，「入籍」事件として受理し，受附帳に登載することになる。

参考：昭和４０年１０月２６日京都府連合戸籍住民登録事務協議会決議
同４１年２月９日法務省民事局変更指示
昭和２６年１０月１０日付け民事甲第１９４７号民事局長通達
大阪戸籍だより第５０号３０頁

問７【廃棄決定された磁気ディスク化した除籍に関する証明について】

保存期間満了のため廃棄決定した画像情報処理方式により磁気ディスク化した除籍の謄本交付請求に応じることができるか。

（回答）

除籍の保存期間は８０年とされており，これは，現実として廃棄処理ができないコンピュータ化除籍についても適用されていることから，磁気ディスク化した除籍についても保存期間は８０年として，廃棄決定することができる。

廃棄決定している場合は既に戸籍法上の効力を失っているので，謄本としては発行できず，一般行政証明としても発行できない。

参考：戸籍法施行規則第５条第４項
平成６年１１月１６日付け民二第７０００号民事局長通達第２の２，戸籍誌第６９４号６２頁

問８【未成年後見人辞任による嘱託に基づく戸籍の記載について】

未成年後見人辞任の戸籍記載嘱託が家庭裁判所よりあったが，嘱託書には

未成年後見人辞任の審判の発効との記載がある。戸籍記載はどのようになるのか。

（回答）

未成年後見人辞任許可の審判は，解任の場合と違い，即時抗告が認められていないので，後見人への告知によって効力が生じ確定する。この辞任許可の審判が確定した場合は，本籍地の市区町村長に対し，遅滞なく戸籍の記載嘱託がされる。

戸籍に「・・・裁判発効」と記載されるのは，審判前の保全処分（審判が確定して効力が生じるまでの仮の処分）の場合だけであるので，本件については，「・・・裁判確定」と記載して差し支えない。

参考：家事審判法第１３条，同法第１５条の２，家事審判規則第２１条の２，戸籍誌第５１０号４４頁

問９【後見開始及び後見人就職の日について】

子の親権者を母と定めて父母が離婚後，母が再婚し，後夫と子が養子縁組をしている。

今般，養父と養子が離縁することになったが，母が既に死亡しており，離縁後に法定代理人となるべき者がいないことから，子の祖父が未成年後見人に選任された。離縁の届出がされる前に祖父から後見開始の届出があったが，後見開始及び後見人就職の日はいつになるのか。

（回答）

本件において，後見が開始するのは，離縁によって子の親権者となるべき者がいなくなるためであるから，後見開始及び後見人就職の日は，離縁届の受理日となる。

よって，離縁の届出後でなければ，後見開始の届出をすることはできない。

参考：戸籍誌第１７３号１頁
昭和３７年５月３０日付け民事甲第１４６９号民事局長通達
昭和２８年７月２４日付け民事甲第１２１２号民事局長通達

♪♪戸籍雑感♪♪　～初めて戸籍事務を担当して～

４月から初めての戸籍事務を担当することが決まり，何気なく職場の書庫にあった平成２０年戸籍実務六法を手に取りページを開いたところ，はしがきが目に入ってきた。ただ，流し読みをするくらいの軽い気持ちで読み始めると，

「明治４年に戸籍法が公布されてから，すでに１３０年余の歳月が過ぎました。この戸籍制度は日本国民を登録し，その国籍と親族法上の身分関係を公に証明する制度として，わが国の社会秩序の維持に大きな役割を果たしており，国民の社会生活上はもちろんのこと，国及び地方公共団体の各種行政施策上においても，不可欠の制度となっていることはいうまでもありません。そこで，戸籍事務の処理には厳正さと迅速性が要求され，基本法である法の適用に関する通則法・国籍法・民法・戸籍法・戸籍法施行規則などのほか，多くの法令・先例などについても通暁している必要があります。」とあり，戸籍制度の長い歴史，戸籍制度のもつ役割や必要性，そして何よりも戸籍事務を処理するためには多くの法令の習得が必要であることが書かれており，いきなり戸籍事務を担当する責任の重さに押しつぶされ，得体の知れない恐怖を感じるほど暗い重い気持ちになったことを今思い出しています。

そして，あの恐怖を感じた日から６か月が過ぎました。現在も市町村からの質問や一般の方からの質問など毎日毎日さまざまな問題に直面してバタバタしていることに変わりはないですが，私の気持ちの中で変化がありました。それは，戸籍事務が面白くなってきていることです。面白いというのは言葉が適当でないかもしれませんが，実感として楽しく仕事ができる日が少しずつですが確実に増えてきました。今はまだ，私自身が何となく面白いと感じるだけなので，具体的に皆さんへ何が面白いのか説明することもできませんが，もっと戸籍について知れば，また違った形で面白いものが増えてきそうな気がしていますます。

まだ，６か月しか経っていないし，これからもっとさまざまな事案にあたり，困難な場面に遭遇することも当然あると思います。次の６か月

後にどんな気持ちになっているかはわかりませんが，現時点での私の目標は，今よりも面白いと思えるように，仕事が面白いと思える気持ちを持続させていくために努力を続けていくことです。
（正直なところ，私個人としては，ただただ頑張るしかない，これだけです。）

現在，戸籍事務を担当している中で「戸籍」について感じるのは，これから社会情勢や社会制度が変化していっても，戸籍制度が日本国民の親族身分関係を登録公証する唯一の制度として，社会生活に深く関わり，各種行政施策上きわめて重要な役割を果たしていくことは変わりないと思います。

この優れた戸籍制度をさらに充実・発展させて行くためには，戸籍事務に関わる各人がこれまで戸籍事務を担当してこられた先輩方々と同じように多くの努力を重ねていかなくてはいけないことは当たり前のことですが，これまでとは違い，現在の社会の動きが生み出す国民の要望に迅速，適切に対応していけるように，時代の移り変わりに素早く対応しいくための鋭い感覚と柔軟な発想を持つことが必要だと実感しています。

（岸和田支局　民事専門官　根木進）

☆☆☆☆戸籍のポケット☆☆☆☆

偽　装　問　題

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

最近，ノーベル物理学賞の受賞を報じる記事が，新聞の一面を飾りましたが，受賞者のうちの１人である南部陽一郎氏は，１９５２年に渡米し，１９７０年にアメリカ国籍を取得しているというにもかかわらず，「日本人」がノーベル賞を受賞したと大々的に報道がされていました。国籍法第１１条には，自己の志望により外国の国籍を取得したときは，日本の国籍を喪失する旨規定されていることから，戸籍事務に携わっておられる方は，南部氏は日本国籍を喪失しているのではないかとすぐに気付かれたことと思います。つまり，ある個人が日本人か日本人でないかは，国籍法の規定に基づき日本国籍を有するかどうかによるのであって，顔立ち等の外見や戸籍の記載の有無だけでは，その人の国籍を判断することはできないということです。

さて，その現在の国籍法についてですが，同法第３条第１項を違憲とした本年６月４日の最高裁判決があったことは，記憶に新しいことと思います。現行国籍法の規定では，婚姻していない日本国民でない母と日本国民である父との間の出生子の場合，出生後に父から認知され，父母が婚姻することにより準正子となった場合にしか，届出による国籍取得を認めておらず，認知されたにとどまる子について区別が生じています。この区別が，憲法第１４条第１項に規定されている法の下の平等に反すると判示されました。父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは，子にとって自らの意思や努力によっては変えることができないということや，また，我が国を取り巻く国内的，国際的な社会的，経済的環境等の変化に照らすと，国籍法第３条第１項の規定は，日本国籍取得のための仮装認知の防止の必要性をもってしても，著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているものであるということが理由中に述べられていました。

この判決を受けて，今後，国会で認知を受けた子の父母が婚姻をしていなくても届出により日本国籍が取得できるよう国籍法が改正されるこ

とになると思われますが，同じような境遇の子供たちが数万人おり，救済の道が開けるであろうとの報道がされる一方，仮装認知が増加するであろうことも懸念されているところです。

国際化が進んだ日本において，日本人と外国人との婚姻は，１９８３年に約１万件だったものが，２００５年には４万件を超えるに至っており，年々増加傾向にありますが（平成１８年度婚姻に関する統計（人口動態調査特殊報告）），当課においても外国で婚姻するために必要があるとして，婚姻要件具備証明書の申請に来庁される方も決して少なくありません。そして，その申請者に関していえば，一般的に婚姻適齢期と言われる世代よりも，比較的高年齢の男性であることが，特徴的傾向であるといえます。そして，その申請者の多くは，申請書に記載すべき事項である婚姻相手の名前や生年月日を記載することすらできないため，携帯電話でどこかに確認するといった光景が毎日のように見られ，婚姻当事者の婚姻に対する意思に疑問を持たざるを得ません。

仮に偽装婚姻ということであれば，夫婦が実際共同生活を行っているのかどうかが一応の目安になるのでしょうが，認知の場合であれば，たとえ高年齢の人が認知を受け，父子が別々に生活していたとしても不思議ではなく，生活上の外観からは偽装であるかどうかを判断することは困難であるように思います。事実上，日本人父の血が流れている子であれば，日本国籍を取得できるとしても抵抗を感じる人は少ないと思いますが，果たして日本人と血縁関係がないということであればどうでしょうか。

現行の戸籍法の取扱いでは，「事実上の父子関係が存在すること」という認知の実質的要件を満たしていることを証明する書面は必要とされておらず，事実主義を採用している国であれば，子の保護要件もないので，簡単に認知の届出ができることになります。国籍法が改正されることにより，認知のみによって，子どもが日本国籍を取得できることになれば，日本での滞在許可を得ることを目的とした偽装認知の増加も当然予想されるので，虚偽の届出を防止するために何らかの対策を講じる必要があるとは思いますが，食品をはじめ偽装問題が蔓延している現在の日本社会において，日本人の根底にある倫理的道徳的な思想をもってしては，もはや問題解決しえない時代にあるのかも知れません。

（戸籍課　南野）

※※※

大阪法務局戸籍事務担当者名簿（平成２０年１１月１日現在）

所属庁名	職　　名	氏　　名
大阪法務局 民事行政部戸籍課	戸籍課長	松本　正雄
	第一係長	遠藤　勝久
	第二係長	佐々木　賢
	戸籍国籍相談官	西　ひろみ
	戸籍指導官	廣瀬　幸博
	戸籍指導官	中村　泰平
	戸籍指導官	南野　健一
	事務官	八木　秀典
	事務官	檜垣　陽
	事務官	津野　立也
大阪法務局北大阪支局	支局長	山田　敏雄
	総務課長	浅野　真理子
	民事専門官	橋本　浩和
	事務官	藤原　弘人
	事務官	近藤　敦史
	事務官	松島　理絵
大阪法務局東大阪支局	支局長	松本　英夫
	総務課長	春名　貴英
	民事専門官	奥村　和己
	戸籍係長	松田　博子
	戸籍指導官	小林　拓之
	戸籍指導官	島田　健治
	戸籍指導官	樽井　美香
	戸籍指導官	宗本　亜希子
大阪法務局堺支局	支局長	木南　敏規
	総務課長	斎藤　勤
	民事専門官	木太　淳一
	戸籍課長	高野　真由美
	戸籍係長	中野　利彦
	戸籍指導官	西村　好明
大阪法務局富田林支局	支局長	大段　健司
	総務課長	梶田　充彦
	民事専門官	脇本　佳昭
	事務官	菅野　公子
大阪法務局岸和田支局	支局長	亀山　泉
	総務課長	大浦　良二
	民事専門官	根木　進
	事務官	小澤　俊紀
	事務官	石田　仁也

§§§

★　「電話による質疑応答事例（９１）」

皆様から，毎回御好評いただいております「電話照会事例」を掲載しておりますので，事務処理上の参考に御活用ください。

★　「戸籍雑感～初めて戸籍事務を担当して～」と題して，岸和田支局の根木民事専門官に，御執筆いただきました。

戸籍事務は，何年・何度経験しても奥が深い！深すぎる！と痛感しています。初めて戸籍事務を経験したときの緊張感・恐怖感は今でも忘れられません。

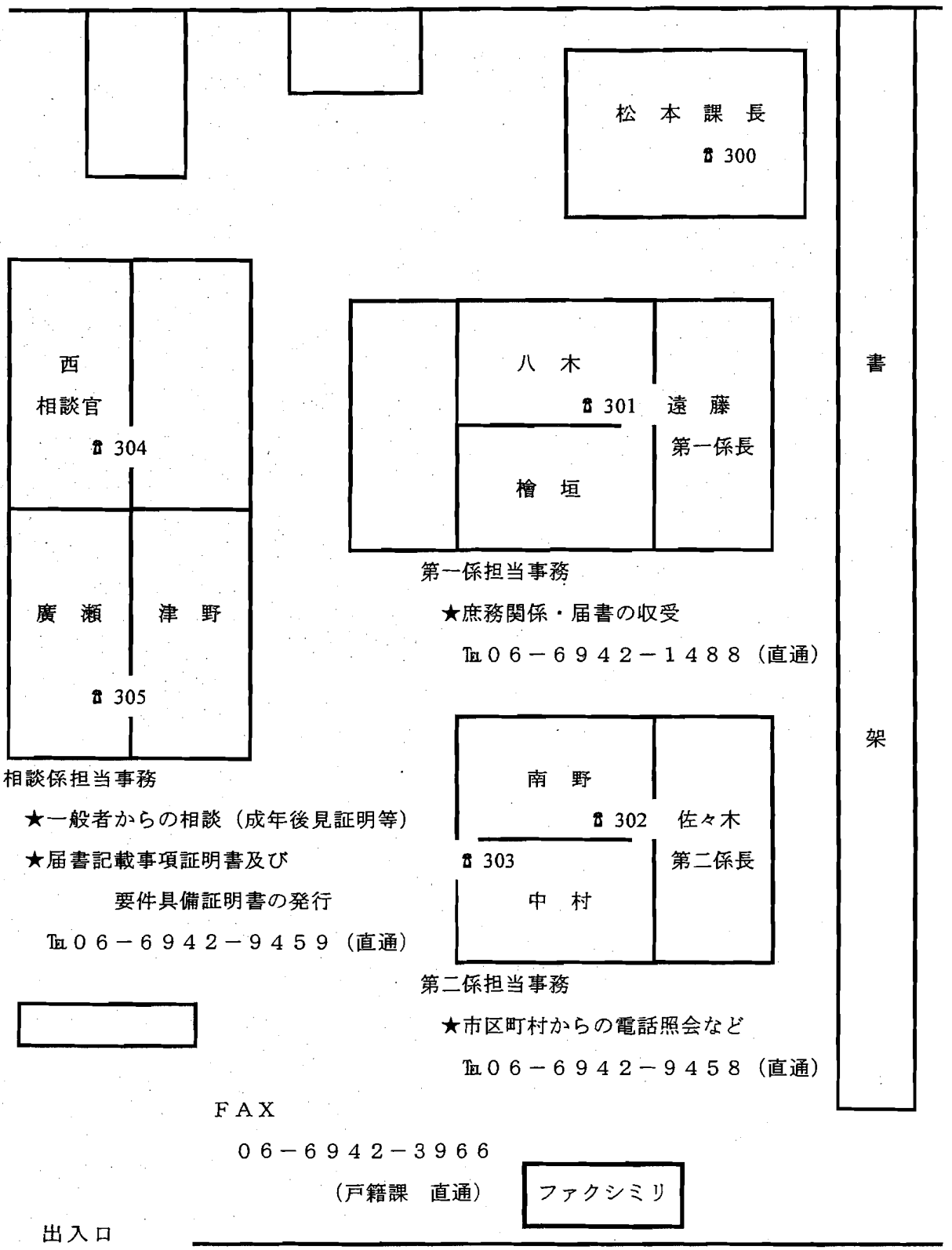
★　「戸籍のポケット」

「偽装問題」と題して，南野戸籍指導官に御執筆いただきました。

最近，食品偽装が何かと世間を騒がしていますが，偽装と聞いただけで偽装婚姻，偽装認知をどうしても思い浮かべるのは戸籍に従事する者の職業病でしょうか。

（編集子　西）

§§§

配　席　表

大阪法務局民事行政部戸籍課
平成２０年１１月１日現在